

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri Terhadap Anak, antara:

Nelly Fatmawati, S.STP binti Suhartono Hamzah, NIK 3574034808780008, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin No. 88 RT/RW 04/06, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deni Ilhami, S.H., dkk.**, Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Argopuro Gg. Tentrem No. 9, Ketapang – Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *anggawahyuekaprastiya@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 4/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 11 Januari 2024, **sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;**
melawan

Susilo bin Rachmanu, NIK 3574032907720004, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Mawar Ungu RT/RW 08/03, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sekarang berdomisili di Jl. Asmali 9 Maron,

Halaman 1 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Kepolisian Sektor Maron (POLSEK Maron) Desa Krajan I, Maron Wetan, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hasyim, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Masjid Sabilul Muttaqin Maron Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 13/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 11 Januari 2024, **sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

I. DALAM KONPENSI

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri terhadap anak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Akta Nikah No. 0215/90/III/2002 Tanggal 10 Maret 2002;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. AHMAD HIDDIN SUSILO bin SUSILO, Lahir di Probolinggo tanggal 27 Januari 2003;
 - b. AHMAD HIBBAN SUSILO bin SUSILO, Lahir di Prbolinggo, tanggal 20 Maret 2007;
- c. Bahwa kedua (2) anak tersebut telah menempuh Pendidikan:

Halaman 2 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- AHMAD HIDDIN SUSILO bin SUSILO, Lahir tanggal 27 Januari 2003; Umur: 20 Tahun, sekarang menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang semester 5;
 - AHMAD HIBBAN SUSILO bin SUSILO lahir tanggal 20 Maret 2007, Umur: 16 Tahun, sekarang menempuh pendidikan homeschooling setara dengan kelas 2 SMA;
- d. Bahwa sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0022/AC/2021/PA.Prob, tanggal 26 Maret 2021, pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan Penggugat sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi. berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020;
- e. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pemeliharaan Penggugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, Dalam Rekonvensi Pada Dictum Nomor 3: Menetapkan 2 (Dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang Bernama: 1) ANAK PERTAMA,Umur 17 tahun; 2) ANAK KEDUA,Umur 13 Tahun, berada dibaawah pemeliharaan (Hadlonah) Penggugat Rekonvensi;

NAFKAH PENDIDIKAN ANAK;

- f. Bahwa dikarenakan pemeliharaan kedua (2) anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat akan tetapi Tergugat bertanggung jawab penuh atas biaya hidup, biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan kedua (2) anak, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo

Halaman 3 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, Dalam Rekonvensi Pada Dictum Nomor 4: *Menghukum Tergugat Untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.924.000,00, (dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)Perbulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama probolinggo dijatuhkan hingga anak dewasa umur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau Mandiri, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap Tahunnya;*

g. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sampai dengan saat ini, Penggugat mengasuh kedua (2) anak agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak Penggugat menutupi biaya pendidikan dan biaya lain untuk dua orang anak dengan meminjam Koperasi Pegawai Negeri sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan Nomor Bukti Kas Keluar 001217/K/2021 dan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Nomor Bukti Kas Keluar 00055/K/2022 dan meminjam kepada saudara-saudaranya;

h. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan kepada 2 (Dua) orang anak Tergugat dan Penggugat yang seharusnya kewajiban tersebut dibebankan kepada ayah kandung sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, dengan tidak pernah memberikan biaya Pendidikan kepada dua anaknya,maka Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan lalai menjalankan kewajiban;

i. Bahwa selama ini Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan mengeluarkan biaya total sebesar Rp.227.925.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kebutuhan biaya Pendidikan anak pertama sebesar Rp.206.225.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Kebutuhan Biaya Pendidikan anak kedua sebesar Rp.21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

10. Bahwa Kebutuhan biaya Pendidikan anak pertama sebesar Rp.206.225.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• **Biaya Pendidikan Perkuliahan**

NO.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 27 April 2021	Rp.13.050.000,-	Lunas
2.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 28 Oktober 2021	-	Lunas
3.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 12 Desember 2021	Rp.3.400.000,-	Lunas
4.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 12 Desember 2021	Rp.350.000,-	Lunas
5.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 24 Januari 2022	Rp.3.400.000,-	Lunas
6.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 20 Februari 2022	Rp.2.150.000,-	Lunas
7.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 25 Februari 2022	Rp.300.000,-	Lunas
8.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 05 Maret 2022	Rp.350.000,-	Lunas
9.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 08 Mei 2022	Rp.2.150.000,-	Lunas
10.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 08 Mei 2022	Rp.3.300.000,-	Lunas
11.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 17 Juli 2022	Rp.3.300.000,-	Lunas
12.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 24 Agustus 2022	Rp.300.000,-	Lunas
13.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 24 Agustus 2022	Rp.2.650.000,-	Lunas

Halaman 5 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

	kuitansi 02 November 2022		
14.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 03 November 2022	Rp.3.300.000,-	Lunas
15.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 28 November 2022	Rp.75.000,-	Lunas
16.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 31 Desember 2022	Rp.3.300.000,-	Lunas
17.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 09 Januari 2023	Rp.2.650.000,-	Lunas
18.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 02 Februari 2023	Rp.300.000,-	Lunas
19.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 27 Februari 2023	Rp.2.650.000,-	Lunas
20.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 19 Juli 2023	Rp.2.650.000,-	Lunas
21.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 29 Juli 2023	Rp.500.000,-	Lunas
22.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 29 Juli 2023	Rp.300.000,-	Lunas
23.	Biaya Perkuliahan tanggal kuitansi 24 Oktober 2023	Rp.2.650.000,-	Lunas
	JUMLAH	Rp.55.725.000,-	

• **Biaya Kost (Tempat Tinggal Selama Pendidikan)**

NO.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Kost Bulan 03 September 2021	Rp.12.000.000, -	Lunas
2.	Biaya Kost Bulan 10 September 2022	Rp.12.000.000, -	Lunas
3.	Biaya Kost Bulan 12 September 2023	Rp.12.000.000, -	Lunas
	JUMLAH	Rp.36.000.000, -	

• **Biaya Transportasi dan Biaya Makan**

NO.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Transport	Rp.34.000.000,	Januari 2021

	(Bus, BBM, Angkot) @ Rp.1.000.000,- / Bulan	-	s/d Oktober 2023 (34 Bulan)
2.	Biaya Makan, Minum dan Jajan @ Rp.2.000.000,- / Bulan	Rp.68.000.000, -	Januari 2021 s/d Oktober 2023 (34 Bulan)
	JUMLAH	Rp.102.000.000,-	

• **Biaya Buku dan Kegiatan Kampus**

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Kebutuhan Buku per tahun @2.500.000,-	Rp.7.500.000,-	Lunas
2.	Biaya Ekstra Kurikuler Kampus per semester @ Rp.1.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Lunas
	JUMLAH	Rp.12.500.000,-	

11. Bahwa Kebutuhan Biaya Pendidikan anak kedua sebesar Rp.21. 700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• **Biaya Pendidikan**

NO.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	SPP Homeschooling Januari - Juni 2021	Rp.3.500.000,-	
2.	SPP Homeschooling Juli – Desember 2021	Rp.3.500.000,-	
3.	SPP Homeschooling Januari – Juni 2022	Rp.3.500.000,-	
4.	SPP Homeschooling Juli - Desember 2022	Rp.3.200.000,-	
5.	Biaya Ujian Kejar	Rp.1.000.000,-	

	Paket B		
6.	Biaya Ujian Kejar Paket B	Rp.1.000.000,-	
7.	SPP Homeschooling Januari – Juni 2023	Rp.3.000.000,-	
8.	SPP Homeschooling Juli – Desember 2023	Rp.3.000.000,-	
	JUMLAH	Rp.21.700.000,-	

12. Bahwa berdasarkan rincian diatas Penggugat sejak putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020 hingga saat ini Tergugat tidak sama sekali memberikan atau membiayai nafkah Pendidikan untuk kedua (2) anak, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan untuk mengabulkan agar Tergugat membayar kebutuhan Pendidikan mengeluarkan biaya total sebesar **Rp.227.925.000,-** (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

TAMBAHAN NAFKAH ANAK 10% SETIAP TAHUN

13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, Dalam Rekonvensi Pada Dictum Nomor 4, Tergugat juga dihukum dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

14. Bahwa Penggugat mendapatkan nafkah kedua (2) anak untuk biaya hidup dari gaji Tergugat (Instansi Kepolisian Republik Indonesia) yang langsung ditransfer ke rekening Penggugat sejak bulan maret 2021 hingga saat ini sebesar **Rp.2.991.000** (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

15. Bahwa terhadap pemberian nafkah anak tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan tambahan 10% sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020;

16. Bahwa ditahun 2021 nafkah anak bertambah 10% (sepuluh persen) dari **Rp.2.991.000** (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yaitu **Rp.299.100,-** (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) maka total nafkah anak ditahun 2021 dari januari 2021 hingga Desember 2021 sebesar **Rp.2.991.000,- + Rp.299.100,- = Rp 3.290.100 (Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah) Per Bulan;**

17. Bahwa selama tahun 2021 Penggugat hanya menerima nafkah anak sebesar **Rp.2.991.000** (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga Tergugat tidak memberikan penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah anak kepada Penggugat sejak januari 2021 hingga Desember 2021 sebanyak Dua Belas (12) kali, maka kekurangan nafkah anak sejumlah **Rp.299.100 x 12 = Rp 3.589.200,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah);**

18. Bahwa ditahun 2021 nafkah kedua (2) anak seharusnya sebesar **Rp 3.290.100** (Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah) sehingga ditahun 2022 nafkah anak bertambah 10% dari **Rp 3.290.100** yaitu sebesar **Rp 329.010** (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah) maka total nafkah anak ditahun 2022 sejumlah **Rp 3.619.110** (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)

19. Bahwa selama tahun 2022 Penggugat hanya menerima nafkah anak sebesar **Rp.2.991.000** (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga Tergugat tidak

memberikan penambahan sejak 2020 maka kekurangan nafkah anak ditahun sejak januari 2022 hingga Desember 2022 sejumlah (**Rp 3.619.110 - Rp.2.991.000**) x 12 = **Rp 7.537.320,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).**

20. Bahwa ditahun 2022 nafkah kedua (2) anak sebesar **Rp 3.619.110** (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) sehingga ditahun 2023 nafkah anak bertambah 10% dari **Rp Rp 3.619.110** yaitu sebesar **Rp 361.911** (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) maka total nafkah anak ditahun 2022 sejumlah **Rp 3.981.021** (Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Dua Puluh Satu Rupiah)

21. Bahwa selama tahun 2023 Penggugat hanya menerima nafkah anak sebesar **Rp.2.991.000** (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga Tergugat tidak memberikan penambahan sejak 2020 maka kekurangan nafkah anak ditahun sejak januari 2023 hingga Desember 2023 sejumlah (**Rp 3.981.021 - Rp.2.991.000**) x 12 = **Rp 11.880.252,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).**

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat sangat beralasan mengajukan tuntutan tentang hak nafkah anak dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak-anak sebagaimana perhitungannya sudah diuraikan pada angka 17, angka 19 dan angka 21 pada gugatan ini, maka total penambahan 10% yang atas nafkah anak **Rp 23.006.772 (Dua Puluh Tiga Juta Ebam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).** Dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2021 **Rp 3.589.200,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah)**
- Tahun 2022 **Rp 7.537.320,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).**

Halaman 10 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- Tahun 2023 **Rp 11.880.252,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).**

23. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo demi kepastian hukum untuk nafkah Pendidikan kedua (2) anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak-anak berumur 21 tahun sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Rupiah).

NAFKAH ANAK

24. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020 diucapkan pada bulan **Oktober** 2020.

25. Bahwa Penggugat menerima nafkah anak sejak bulan maret 2021 sehingga pada bulan November 2020, Desember 2020, Januari 2021 dan Februari 2021 Penggugat tidak membayar nafkah untuk anak sebanyak empat (4) kali.

26. Bahwa atas nafkah yang belum dibayarkan sebanyak empat (4) kali Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A quo agar mengabulkan kekurangan nafkah anak yang belum ditunaikan oleh Penggugat sebesar **Rp.2.991.000 X 4 (empat) bulan = Rp.11.964.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)**

27. Bahwa Penggugat berupaya dengan itikat baik mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibanya kepada Penggugat diluar pengadilan dengan menggunakan jalur non litigasi yaitu melaporan kepada instansi UPT Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial Kota Probolinggo oleh instansi dilakukan mediasi akan tetapi dalam mediasi tidak ada jalan keluar terkait biaya Pendidikan,nafkah penambahan 10% dan Nafkah Anak yang belum dibayarkan sehingga Penggugat untuk menjamin kepastian hukum atas

hak-hak anak maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Probolinggo.

28. Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo melalui Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SITA JAMINAN

29. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023 Tergugat memiliki harta berupa harta Bersama dengan ketetapan $\frac{1}{4}$ (**Seperempat**) dari Rumah bangunan dan tanah atas **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:1489 atas nama Nelly Fatmawati dengan luas 250 m²** yang terletak di Jalan Mawar Ungu RT/RW 08/03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Milik H.Mustajab
- Sebelah Selatan : Rumah Milik P.Agus
- Sebelah Timur : Jalan mawar
- Sebelah Barat : Jalan Gang

30. Bahwa atas perbuatan Tergugat Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat memohon kepada pengadilan Agama Probolinggo untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat memiliki harta berupa harta Bersama dengan ketetapan $\frac{1}{4}$ (**Seperempat**) dari Rumah bangunan dan tanah atas **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:1489 atas nama Nelly Fatmawati dengan luas 250 m²** yang terletak di Jalan Mawar Ungu RT/RW 08/03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Milik H.Mustajab

Halaman 12 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- Sebelah Selatan : Rumah Milik P.Agus
- Sebelah Timur : Jalan mawar
- Sebelah Barat : Jalan Gang

untuk dilelang dan dijual sebagai pembayaran kepada Penggugat

31. Bahwa oleh karena Gugatan Nafkah Pendidikan Anak dan Nafkah Anak terhutang, Penggugat didasarkan atas alasan-alasan yang benar serta bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat memohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*) dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya selama proses pemeriksaan perkara ini.

Maka berdasarkan segala dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memutuskan:

PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar biaya Pendidikan dan Kesehatan kedua anak:

2.1 AHMAD HIDDIN SUSILO bin SUSILO

2.2 AHMAD HIBBAN SUSILO bin SUSILO

Terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023

3. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% setiap tahunya.
4. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar:
 - 4.1** Nafkah Pendidikan 2 (Dua) orang anak yang terhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.227.925.000,-** (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1.1** Anak pertama sebesar Rp.206.225.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

4.1.2 Kebutuhan Biaya Pendidikan anak kedua sebesar Rp.21. 700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

4.2 Penambahan nafkah anak sebesar 10% setiap tahun sebesar Rp 23.006.772 (Dua Puluh Tiga Juta Eham Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2021 Rp 3.589.200,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah)
- Tahun 2022 Rp 7.537.320,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- Tahun 2023 Rp 11.880.252,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

4.3 Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Rupiah)

4.4 Nafkah anak yang belum ditunaikan oleh Penggugat selama 4 (Empat) Bulan sebesar **Rp.11.964.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar:

5.1 Nafkah Pendidikan 2 (Dua) orang anak yang terhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.227.925.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1 Anak pertama sebesar Rp.206.225.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

5.1.2 Kebutuhan Biaya Pendidikan anak kedua sebesar Rp.21. 700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

5.2 Penambahan nafkah anak sebesar 10% setiap tahun sebesar Rp 23.006.772 (Dua Puluh Tiga Juta Eham Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2021 Rp 3.589.200,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah)
- Tahun 2022 Rp 7.537.320,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- Tahun 2023 Rp 11.880.252,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

5.3 Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Rupiah);

5.4 Nafkah anak yang belum ditunaikan oleh Penggugat selama 4 (Empat) Bulan sebesar Rp.11.964.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

6. Menghukum Tergugat agar membayar tunai seketika dan sekaligus pada dictum Nomor 5 pada petitum atau apabila tidak dibayar oleh Tergugat, maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Harta kekayaan Tergugat yaitu harta Bersama dengan ketetapan $\frac{1}{4}$ (Seperempat) dari Rumah bangunan dan tanah atas **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:1489 atas nama Nelly Fatmawati** dengan luas 250 m² yang terletak di Jalan Mawar Ungu RT/RW 08/03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Milik H.Mustajab
- Sebelah Selatan : Rumah Milik P.Agus
- Sebelah Timur : Jalan mawar
- Sebelah Barat : Jalan Gang

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Probolinggo atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dengan

hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Angga Wahyu Eka Prastiya, S.H. dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Argopuro Gg. Tentrem No. 9, Ketapang - Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *anggawahyuekaprastiya@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 4/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 11 Januari 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Hasyim, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Masjid Sabilul Muttaqin Maron Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *hasyim.mohd@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 13/Kuasa/I/2024/PA.Prob tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar menyelesaikan sengketa kelalaian suami/isteri atas nafkah anak secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., M.M., tanggal 24 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Halaman 16 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat secara tidak langsung yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh advokat secara elektronik melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) dan pihak Tergugat juga memberikan kuasa kepada advokat, maka persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban secara elektronik** yang diunggah Tergugat/Kuasanya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

Mengenai Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat

Bahwa mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita poin 1 s/d 5 tersebut adalah benar adanya;

Mengenai Nafkah Pendidikan Anak

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 tersebut adalah benar adanya, dan terhadap amar putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat, pembayarannya dilakukan melalui Juru Bayar Polres Probolinggo yang di Transfer ke Rekening Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa uang pinjaman tersebut bukan untuk biaya pendidikan anak, melainkan untuk kepentingan pribadi Penggugat yang suka hidup Hedon;
 - b. Bahwa salah satu hal yang membuat Tergugat tidak kuat hidup dengan Penggugat adalah Penggugat adalah tipe Perempuan yang materialistis dan memiliki kebiasaan hutang ke Bank/Koperasi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat pada saat itu;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8 s/d 12 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Maron, penghasilan Tergugat terdiri dari:

1) Gaji sebagai Anggota Polri

Bahwa sisa gaji yang di terima Tergugat sebagai anggota Polri saat ini selama kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah), karena pada GAJI tersebut terdapat potongan diantaranya dari Bank BRI (perkara Rekonpensi);

2) Remunerasi sebagai Anggota Polri

Bahwa Remunerasi yang di terima Tergugat sebagai anggota Polri adalah sebesar Rp.2.928.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

b. Bahwa kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran Nafkah 2 Anak yang disetorkan Tergugat melalui Juru Bayar Polres Probolinggo ke Rekening Penggugat adalah sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

c. Bahwa sisa gaji Tergugat selama kurun waktu tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat tersebut, dan ketidakmampuan tersebut tidak dapat dipaksakan karena kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lil tamik, sehingga ketidakmampuan bahkan kelalain seorang ayah terkait nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat;

d. Bahwa **biaya hadhanah dan nafkah anak** oleh ayah adalah dari penghasilannya dan menurut kemampuannya serta tidak dapat dipaksakan untuk berhutang, hal tersebut sebagaimana di tegaskan dalam pasal 156 huruf KHI, yang berbunyi: *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

e. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan IV A dan memiliki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kec. Leces Kab. Probolinggo, Penggugat memiliki kemampuan dari segi finansial melebihi dari Tergugat, karena selain memiliki Gaji dan Tunjangan Penggugat juga menerima dari Tergugat atas Nafkah Anak yang pembayarannya oleh Juru bayar Polres Kab. Probolinggo yang di Transfer ke Rekening Penggugat;

f. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 44 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua **biaya pemeliharaan dan pendidikan** yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Mengenai Tambahan Nafkah 10 % Setiap Tahun

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 tersebut, adalah benar adanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 2020 Tergugat dibebani Nafkah Anak sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) *sedangkan* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 Tergugat dibebani Nafkah Anak sebesar Rp.2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 14 s/d 23 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa kewajiban nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 2020 Tergugat dibebani Nafkah Anak sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

b. Bahwa sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Maron, penghasilan Tergugat terdiri dari:

1) Gaji sebagai Anggota Polri

Bahwa sisa gaji yang di terima Tergugat sebagai anggota Polri saat ini selama kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah), karena pada GAJI tersebut terdapat potongan diantaranya Bank BRI (perkara Rekonpensi);

2) Remunerasi sebagai Anggota Polri

Bahwa Remunerasi yang di terima Tergugat sebagai anggota Polri adalah sebesar Rp.2.928.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

c. Bahwa kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran Nafkah 2 Anak yang disetorkan Tergugat melalui Juru Bayar Polres Probolinggo ke Rekening Penggugat adalah sebesar

Halaman 20 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

d. Bahwa sisa gaji Tergugat selama kurun waktu tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat tersebut, dan ketidakmampuan tersebut tidak dapat dipaksakan karena kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lil tamik, sehingga ketidakmampuan bahkan kelalain seorang ayah terkait nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat;

Catatan:

Dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi Tergugat tersebut, kami sebagai kuasa hukum tidak menarik biaya jasa sepeserpun kepada Tergugat;

e. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan IV A dan memiliki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kec. Leces Kab. Probolinggo, Penggugat memiliki kemampuan dari segi finansial melebihi dari Tergugat, karena selain memiliki Gaji dan Tunjangan Penggugat juga menerima dari Tergugat atas Nafkah Anak yang pembayarannya oleh Juru bayar Polres Kab. Probolinggo yang di Transfer ke Rekening Penggugat;

f. Mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 44 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua **biaya pemeliharaan dan pendidikan** yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, **Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;***

Mengenai Nafkah Anak

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 24 s/d 28 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa kewajiban nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 2020 Tergugat dibebani Nafkah Anak sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

b. Bahwa sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Maron, penghasilan Tergugat terdiri dari:

1) Gaji sebagai Anggota Polri

Bahwa sisa gaji yang di terima Tergugat sebagai anggota Polri saat ini selama kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah), karena pada GAJI tersebut terdapat potongan diantaranya Bank BRI (perkara Rekonpensi);

2) Remunerasi sebagai Anggota Polri

Bahwa Remunerasi yang di terima Tergugat sebagai anggota Polri adalah sebesar Rp.2.928.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

c. Bahwa kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran Nafkah 2 Anak yang disetorkan Tergugat melalui Juru Bayar Polres Probolinggo ke Rekening Penggugat adalah sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

d. Bahwa sisa gaji Tergugat selama kurun waktu tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat tersebut, dan ketidakmampuan tersebut tidak dapat dipaksakan karena kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lil tamik, sehingga ketidak mampuan bahkan kelalain seorang ayah terkait nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat;

e. mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 44 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua **biaya pemeliharaan dan pendidikan** yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, **Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut**;*

f. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan IV A dan memiliki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kec. Leces Kab. Probolinggo, Penggugat memiliki kemampuan dari segi finansial melebihi dari Tergugat, karena selain memiliki Gaji dan Tunjangan Penggugat juga menerima dari Tergugat atas Nafkah Anak yang pembayarannya oleh Juru bayar Polres Kab. Probolinggo yang di Transfer ke Rekening Penggugat;

g. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak disebutkan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menyebutkan: *Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka **nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami** (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).*

Mengenai Sita Jaminan

Halaman 23 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 29 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa harta tersebut adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam persidangan sebelumnya terdapat manipulasi bukti berupa kwitansi yang seolah-olah harta tersebut pembelian orang tua Penggugat, bahkan bukti Akta dan Sertifikat dipersidangan dilumpuhkan oleh bukti Kwitansi, sehingga terhadap harta tersebut melekat Harta Orang Tua Penggugat dan Harta Bersama;
- b. Bahwa selain itu harta tersebut masih terikat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 458 K/G/2023 tanggal 09 Juni 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 431/Pdt.G/ 2022/PTA.Sby tanggal 15 November 2022 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 240/Pdt.G.2022/PA.Prob tanggal 15 September 2022, karena belum dilaksanakan Eksekusi;
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas sudah sepantasnya permohonan tersebut ditolak;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 30 s/d 31 tersebut, adalah tidak berdasarkan hukum, untuk itu sudah sepantasnya di tolak; Bahwa berdasarkan segenap dalil jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik secara elektronik** yang diunggah Penggugat/Kuasanya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut;

Nafkah Pendidikan Anak

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban dan tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 dalam perkara gugatan Biaya Pendidikan Anak dan Nafkah Anak Terhutang Nomor: 12/Pdt.G/2024/PA.Prob, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;

Halaman 24 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 2 huruf a dan huruf b. Penggugat menanggapi TIDAK BENAR, bahwa Penggugat selama ini harus menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak seorang diri, demi menjamin keberlangsungan pendidikan dan menjaga kesehatan anak-anak, Penggugat mencari biaya-biaya tersebut meski didapat dari berhutang, dan rincian biaya tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan; Penggugat sangat merasa terdholimi atas fitnah yang Tergugat sampaikan dalam posita tersebut yang mengatakan Penggugat merupakan “PEREMPUAN YANG MATERIALISTIS DAN MEMILIKI KEBIASAAN HUTANG”, alasan tersebut disampaikan Tergugat untuk menghindari dalam pemenuhan nafkah Pendidikan terhadap anak yang pada faktanya Tergugat tidak pernah menemui dan memperduliakan tumbuh kembang kedua (2) anaknya.

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 huruf a sampai huruf f Penggugat menanggapi sebagai berikut;

a. Tanggapan pada angka 3 huruf a (1) dan huruf a (2) bahwa Terhadap gaji Tergugat, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat sebagai anggota xxxxx yang berdinis di Polsek Maron Polres Probolinggo masih cukup mampu dan layak untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak karena disamping memiliki gaji bulanan Tergugat juga mempunyai penghasilan lain diluar gaji. Apalagi Tergugat secara fisik dan mental masih cukup sehat dan waras untuk bisa bekerja keras demi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang bapak. Ketidakmampuan dari Tergugat untuk memberikan biaya-biaya tersebut adalah karena tidak ada niat baik serta ingin melepas tanggung jawab tersebut kepada orang lain.

b. Tanggapan pada angka 3 huruf b Bahwa yang disampaikan Tergugat pada jawaban tersebut benar adanya sesuai pada Surat Printah Nomor: Sprin/73/II/2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 25 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO tanggal 9 Februari 2021.

c. Tanggapan pada angka 3 huruf c bahwa alasan Penggugat tidak menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi jo. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat berkewajiban memenuhi Biaya Pendidikan dan Kesehatan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat

d. Tanggapan pada angka 3 huruf d bahwa Penggugat berpendapat ayah merupakan tanggung jawab mutlak dalam memenuhi nafkah pendidikan anak sesuai dengan *Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian,*

e. Tanggapan pada angka 3 huruf e bahwa pembayaran oleh juru bayar Polres Kab. Probolinggo yang ditransfer pada rekening Penggugat sejumlah Rp.2.991.000, (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Satu Ribu Rupiah) kurang dalam memenuhi kebutuhan makan, transport dan kebutuhan kedua (2) anak selama sebulan sehingga Penggugat menanggung sendiri dan berhutang agar kedua (2) anak terpenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan;

f. Tanggapan pada angka 3 huruf f bahwa dasar yang disampaikan oleh Tergugat sudah dipenuhi oleh Penggugat sesuai pada Replik angka 3 huruf e. maka istri mengajukan gugatan ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi jo. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat

berkewajiban memenuhi **Biaya Pendidikan dan Kesehatan 2** (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

CATATAN:

Sebelum Penggugat melakukan gugatan Penggugat melakukan Langkah-langkah non litigasi menginginkan itikad baik seorang ayah agar peduli terhadap Pendidikan anak dan perkembangan anak. Akan tetapi Langkah-langkah yang dilakukan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Probolinggo Tergugat bersikukuh tidak mau membantu dalam Pendidikan anak dan tidak mau menemui serta mempertanyakan tumbuh kembang kedua (2) anak Penggugat dan Tergugat.

Tambahan Nafkah 10% Setiap Tahunnya

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 dalam perkara gugatan Biaya Pendidikan Anak dan Nafkah Anak Terhutang Nomor: 12/Pdt.G/2024/PA.Prob, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 huruf a sampai huruf f Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

a. Tanggapan pada angka 3 huruf a (1) dan huruf a (2) bahwa Terhadap gaji Tergugat, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat sebagai anggota xxxxx yang berdinis di Polsek Maron Polres Probolinggo masih cukup mampu dan layak untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak karena disamping memiliki gaji bulanan Tergugat juga mempunyai penghasilan lain diluar gaji. Apalagi Tergugat secara fisik dan mental masih cukup sehat dan waras untuk bisa bekerja keras demi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang bapak. Ketidakmampuan dari Tergugat untuk memberikan biaya-biaya tersebut adalah karena tidak ada niat baik serta ingin melepas tanggung jawab tersebut kepada orang lain;

Halaman 27 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

b. Tanggapan pada angka 3 huruf b Bahwa yang disampaikan Tergugat pada jawaban tersebut benar adanya sesuai pada Surat Printah Nomor: Sprin/73/II/2021 yang ditandatangani oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO tanggal 9 Februari 2021 dengan perintah kenaikan 10% setiap tahunnya yang diberikan kepada 2 (2) orang anak yang bersangkutan;

c. Tanggapan pada angka 3 huruf c bahwa alasan Penggugat tidak menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi *jo.* Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat berkewajiban memenuhi Biaya Pendidikan dan Kesehatan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat

d. Tanggapan pada angka 3 huruf d bahwa Penggugat berpendapat ayah merupakan tanggung jawab mutlak dalam memenuhi nafkah pendidikan anak sesuai dengan *Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian,*

e. Tanggapan pada angka 3 huruf e bahwa pembayaran oleh juru bayar Polres Kab. Probolinggo yang ditransfer pada rekening Penggugat sejumlah Rp.2.991.000, (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Satu Ribu Rupiah) kurang dalam memenuhi kebutuhan makan, transport dan kebutuhan kedua (2) anak selama sebulan sehingga Penggugat menanggung sendiri dan berhutang agar kedua (2) anak terpenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan;

f. Tanggapan pada angka 3 huruf f bahwa dasar yang disampaikan oleh Tergugat sudah dipenuhi oleh Penggugat sesuai pada Replik angka 3 huruf e. maka istri mengajukan gugatan ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Halaman 28 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Nomor:486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020
Masehi jo. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor:
291/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat
berkewajiban memenuhi Biaya Pendidikan dan Kesehatan 2 (dua)
anak Penggugat dan Tergugat;

Nafkah Anak

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 dalam perkara gugatan Biaya Pendidikan Anak dan Nafkah Anak Terhutang Nomor: 12/Pdt.G/2024/PA.Prob, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 huruf a sampai huruf f Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Tanggapan pada angka 3 huruf a (1) dan huruf a (2) bahwa Terhadap gaji Tergugat, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat sebagai anggota xxxxx yang berdomisili di Polsek Maron Polres Probolinggo masih cukup mampu dan layak untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak karena disamping memiliki gaji bulanan Tergugat juga mempunyai penghasilan lain diluar gaji. Apalagi Tergugat secara fisik dan mental masih cukup sehat dan waras untuk bisa bekerja keras demi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang bapak. Ketidakmampuan dari Tergugat untuk memberikan biaya-biaya tersebut adalah karena tidak ada niat baik serta ingin melepas tanggung jawab tersebut kepada orang lain;
 - b. Tanggapan pada angka 3 huruf b Bahwa yang disampaikan Tergugat pada jawaban tersebut benar adanya sesuai pada Surat Perintah Nomor: Sprin/73/II/2021 yang ditandatangani oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO tanggal 9 Februari 2021 dengan perintah kenaikan 10% setiap tahunnya yang diberikan kepada 2 (2) orang anak yang bersangkutan;

c. Tanggapan pada angka 3 huruf c bahwa alasan Penggugat tidak menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi jo. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat berkewajiban memenuhi Biaya Pendidikan dan Kesehatan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

d. Tanggapan pada angka 3 huruf d bahwa Penggugat berpendapat ayah merupakan tanggung jawab mutlak dalam memenuhi nafkah pendidikan anak sesuai dengan *Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian;*

e. Tanggapan pada angka 3 huruf e bahwa pembayaran oleh juru bayar Polres Kab. Probolinggo yang ditransfer pada rekening Penggugat sejumlah Rp.2.991.000, (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Satu Ribu Rupiah) kurang dalam memenuhi kebutuhan makan, transport dan kebutuhan kedua (2) anak selama sebulan sehingga Penggugat menanggung sendiri dan berhutang agar kedua (2) anak terpenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan;

f. Tanggapan pada angka 3 huruf f bahwa dasar yang disampaikan oleh Tergugat sudah dipenuhi oleh Penggugat sesuai pada Replik angka 3 huruf e. maka istri mengajukan gugatan ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi jo. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat berkewajiban memenuhi Biaya Pendidikan dan Kesehatan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Edaran Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 30 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Dalam Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama 1. Hukum Keluarga: a. “Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”;

Mengenai Sita Jaminan

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 1 huruf a sampai huruf c Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

a. Tanggapan pada angka 1 huruf a bahwa “*terdapat manipulasi bukti berupa kwitansi yang seolah-olah harta tersebut pembelian orang tua Penggugat...*” TIDAK BENAR karena dalam persidangan sebelumnya perkara Nomor: 240/PDt.G/2022/PA.Prob tidak terbukti apabila kwitansi tersebut merupakan manipulasi;

b. Tanggapan pada angka 1 huruf b bahwa walaupun harta tersebut belum dieksekusi akan tetapi harta tersebut merupakan kepemilikan atau hak dari Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 458 K/G/2023 tanggal 09 Juni 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby pada tanggal 15 November 2022 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 240/PDt.G/2022/PA.Prob tanggal 15 September 2022, maka oleh sebab Penggugat memohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*) Kepada Pengadilan Agama Probolinggo agar segera meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu berupa $\frac{1}{4}$ (Seperempat) harta Bersama dari Rumah bangunan dan tanah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) NOMOR: 1489 Atas Nama Nelly Fatmawati dengan luas 250 m² yang terleltak di Jl. Mawar Ungu RT/RW 08/03 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo Sehingga Ketika perkara a quo diputus guna jelas pembagiannya;

c. Tanggapan angka 1 huruf c bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatannya;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 2 Penggugat menanggapinya bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatannya; Bahwa berdasarkan segenap dalil replik tersebut, Penggugat pada pokoknya memohon kepada hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik secara elektronik** yang diunggah Tergugat/Kuasanya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

Mengenai Nafkah Pendidikan Anak

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;

2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 2 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah 2 (dua) orang anak perkara a quo, bahkan pemberian nafkah tersebut melebihi penghasilan yang di terima Tergugat;

b. Bahwa alasan Tergugat menyampaikan sifat Penggugat tersebut bukan untuk menghindari dalam pemenuhan nafkah, melainkan menyampaikan sifat Penggugat sewaktu masih Bersama dengan Tergugat, seperti halnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat berhutang ke Bank BRI sebesar Rp.230.000.000,- dengan jaminan SK Pengangkatan Tergugat sebagai anggota Polri, tenggang waktu pelunasan selama 10 tahun atau sampai dengan tahun 2027, angsuran dibayar dengan potong gaji Tergugat, sedangkan ATM dan Tabungan BRI milik Tergugat atas pinjaman tersebut yang berada di tangan Penggugat, selanjutnya

Halaman 32 dari 126 halaman,

secara bertahap uang pinjaman tersebut dipindah atau ditransfer ke Rekening pribadi Penggugat;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pinjam ke BRI sebagaimana tersebut di atas, ternyata pada tanggal 6 Nopember 2017 Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah berhutang ke Bank Jatim Cabang Pembantu Dringu, yaitu sebesar Rp.290.000.000,- jika pada saat itu Tergugat mengetahui kalau ada pinjaman tersebut tentunya tanggal 27 Desember 2017 tersebut Tergugat tidak bersedia menuruti permintaan Penggugat untuk pinjam ke Bank BRI tersebut;

c. Bahwa Penggugat memang sengaja bermaksud memiskinkan Tergugat, namun Tergugat saat ini sudah ikhlas menjalani hidup apa adanya, terbiasa dan dapat menikmati hidup miskin, dengan alasan nafkah 2 (dua) orang anak perkara a quo, Penggugat sudah terlalu sering melaporkan Tergugat kemana-mana, Tergugat sudah jenuh dengan perlakuan Penggugat tersebut, untuk itu Tergugat memohon keadilan dan kebijakan Pengadilan;

d. Bahwa Penggugat yang notabene Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan IV A serta jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kec. Leces Kab. Probolinggo dari segi finansial memiliki kemampuan melebihi dari Tergugat dengan penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Jabatan;

e. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak telah ditegaskan dalam pasal 41 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

f. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dalam pedomana khusus mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak, hal 161 poin 15 huruf a disebutkan: *Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak);*

Mengenai Tambahan Nafkah 10 % Setiap Tahun

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;

2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 2 huruf a s/d huruf f tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf a:

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Maron Tergugat tidak memiliki penghasilan lain di luar profesi Polri, sebagai anggota Polri Tergugat terikat dengan Disiplin Anggota yang melarang memperoleh keuntungan pribadi di luar lingkungan kerja, sehingga penghasilan Tergugat sebagai anggota Polri hanya dari Gaji dan Remunerasi;

b. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf b dan huruf c:

- Bahwa permintaan nafkah dan kenaikan 10 % tersebut berawal dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat, pada saat itu Penggugat selaku Termohon mengajukan rekonsensi atas nafkah anak tersebut dan mengajukan bukti berupa daftar pembayaran penghasilan Tergugat bulan Agustus 2012, pada tahun 2012 tersebut Tergugat bertugas sebagai TIM BUSER Polres Probolinggo;

Halaman 34 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- Bahwa dalam persidangan perkara cerai Talak terdahulu, Penggugat selaku Termohon di dampingi Pengacara, sedangkan Tergugat selaku Pemohon maju sendiri tanpa didampingi Pengacara, Tergugat tidak paham tentang teori pembuktian perdata;
 - Bahwa daftar gaji Tergugat tahun 2012 yang dijadikan bukti oleh Penggugat selaku Termohon tersebut tidak sama dengan gaji / penghasilan bulanan Tergugat yang di terima saat ini;
 - Bahwa sisa gaji Tergugat saat ini atau selama kurun waktu tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) *artinya* nominal nafkah pemeliharaan kedua anak yang di terima Penggugat tersebut telah melebihi dari yang semestinya;
 - Bahwa uang remunerasi Tergugat sebagai anggota Polri perbulan sebesar Rp.2.928.000,-, (dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pun telah habis dipakai untuk memenuhi nafkah kedua anak tersebut,
- Oleh karena gaji dan remunerasi tidak cukup sehingga pembayaran nafkah kedua anak tersebut dibayar 2 (dua) kali, yang rinciannya sebagai berikut:

- Gaji : Rp 450.000,-
- Remunerasi : Rp.2.928.000,-,

Jumlah total : Rp.2,991,000,-

(dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa Penggugat meminta tambahan nafkah anak dari yang sebelumnya sebesar Rp.2,991,000,- dinaikkan 10 % dari gaji, sedangkan gaji Tergugat saat ini dibawah nominal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah), lantas dari keadaan

ekonomi Tergugat saat ini, kenaikan 10 % dari gaji tersebut harus diambilkan dari mana?;

- Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 44 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: ***Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;***

- Bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dalam pedoman khusus mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak, hal 161 poin 15 huruf a disebutkan: Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).

c. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf d:

- *Bahwa ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf c KHI tersebut benar adanya, namun lebih relevan lagi atas permasalahan hukum Tergugat;*

- Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak, disebutkan: *Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).*

Halaman 36 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

d. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf e:

- Bahwa kewajiban nafkah pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan yang dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2.991.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), artinya telah melebihi dari kewajiban Tergugat;
- Bahwa nafkah sebesar Rp.2.991.000,- adalah dirasa lebih dari cukup, dan telah melebihi penghasilan Tergugat;

e. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf f;

- Bahwa Yurisprudensi tanggal 26-02-2004 Nomor 24 K/AG/2003, mengabstraksikan, “bahwa tentang tuntutan nafkah anak pada masa lampau tidak dapat dituntut dengan alasan karena nafkah anak ini adalah bukan lit-tamlik (untuk dimiliki) melainkan lil-intifa’ (untuk kemanfaatan)”;
- Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak, disebutkan: *Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak);*
- Bahwa Penggugat yang notabene Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan IV A serta jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kec. Leces Kab. Probolinggo dari segi finansial memiliki kemampuan melebihi dari Tergugat dengan penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Jabatan;

Halaman 37 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 41 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: ***Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;***

Mengenai Nafkah Anak

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 2 huruf a s/d huruf f tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

f. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf a:

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Maron Tergugat tidak memiliki penghasilan lain di luar profesi Polri, sebagai anggota Polri Tergugat terikat dengan Disiplin Anggota yang melarang memperoleh keuntungan pribadi di luar lingkungan kerja, sehingga penghasilan Tergugat sebagai anggota Polri hanya dari Gaji dan Remunerasi;

g. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf b dan huruf c:

- Bahwa permintaan nafkah dan kenaikan 10 % tersebut berawal dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat, pada saat itu Penggugat selaku Termohon mengajukan rekonsensi atas nafkah anak tersebut dan mengajukan bukti berupa daftar pembayaran penghasilan Tergugat bulan Agustus 2012, pada tahun 2012 tersebut Tergugat bertugas sebagai TIM BUSER Polres Probolinggo;

- Bahwa dalam persidangan perkara cerai Talak terdahulu, Penggugat selaku Termohon di dampingi Pengacara,

Halaman 38 dari 126 halaman,

sedangkan Tergugat selaku Pemohon maju sendiri tanpa didampingi Pengacara, Tergugat tidak paham tentang teori pembuktian perdata;

- Bahwa daftar gaji Tergugat tahun 2012 yang dijadikan bukti oleh Penggugat selaku Termohon tersebut tidak sama dengan gaji / penghasilan bulanan Tergugat yang di terima saat ini;

- Bahwa sisa gaji Tergugat saat ini atau selama kurun waktu tahun 2021 s/d tahun 2024 adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) *artinya* nominal nafkah pemeliharaan kedua anak yang di terima Penggugat tersebut telah melebihi dari yang semestinya;

- Bahwa uang remunerasi Tergugat sebagai anggota Polri perbulan sebesar Rp.2.928.000,-, (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pun telah habis dipakai untuk memenuhi nafkah kedua anak tersebut,

Oleh karena gaji dan remunerasi tidak cukup sehingga pembayaran nafkah kedua anak tersebut dibayar 2 (dua) kali, yang rinciannya sebagai berikut:

- Gaji : Rp 450.000,-
- Remunerasi : Rp.2.928.000,-,

Jumlah total : Rp.2,991,000,-

(dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa Penggugat meminta tambahan nafkah anak dari yang sebelumnya sebesar Rp.2,991,000,- dinaikkan 10 % dari gaji, sedangkan gaji Tergugat saat ini dibawah nominal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) atau perhari kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah), lantas dari keadaan ekonomi Tergugat saat ini, kenaikan 10 % dari gaji tersebut harus diambilkan dari mana?;

- Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 41 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: ***Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;***
- Bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dalam pedoman khusus mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak, hal 161 poin 15 huruf a disebutkan: ***Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak);***

h. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf d:

- Bahwa ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf c KHI tersebut benar adanya, namun lebih relevan lagi atas permasalahan hukum Tergugat;
- Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak, disebutkan: ***Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak);***

i. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf e:

Halaman 40 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- Bahwa kewajiban nafkah pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan yang dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2.991.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), artinya telah melebihi dari kewajiban Tergugat;

- Bahwa nafkah sebesar Rp.2.991.000,- adalah dirasa lebih dari cukup, dan telah melebihi penghasilan Tergugat;

j. Tanggapan terhadap dalil poin 2 huruf f:

- Bahwa Yurisprudensi tanggal 26-02-2004 Nomor 24 K/AG/2003, mengabstraksikan, **“bahwa tentang tuntutan nafkah anak pada masa lampau tidak dapat dituntut dengan alasan karena nafkah anak ini adalah bukan lit-tamlik (untuk dimiliki) melainkan lil-intifa’ (untuk kemanfaatan)”**;

- Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak, disebutkan: ***Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak);***

- Bahwa Penggugat yang notabene Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan IV A serta jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kec. Leces Kab. Probolinggo dari

Halaman 41 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

segi finansial memiliki kemampuan melebihi dari Tergugat dengan penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Jabatan;

- Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 41 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: ***Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;***

MENGENAI SITA JAMINAN

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 1 huruf a tersebut adalah tidak benar, memang benar bukti kwitansi tersebut tidak terdeteksi manipulasi, jika dikaitkan dengan bukti autentik berupa Akta Jual Beli, Kwitansi tersebut sangat bertentangan bahkan dengan SHM atas tanah dimaksud tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 1 huruf b tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kewajiban nafkah 2 (dua) orang anak perkara a quo yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan yang dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), artinya telah melebihi dari kewajiban Tergugat;
 - b. Bahwa Harta Bersama tersebut tidak ada kaitannya dengan biaya *Pemeliharaan dan Pendidikan Anak*, selain itu harta

Halaman 42 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

tersebut masih terikat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 458 K/G/2023 tanggal 09 Juni 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 431/Pdt.G/ 2022/PTA.Sby tanggal 15 November 2022 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 240/Pdt.G.2022/PA.Prob tanggal 15 September 2022, karena belum dilaksanakan Eksekusi sehingga tidak dapat diletakkan suatu sita apapun;

c. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

d. Bahwa Penggugat yang notabene Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan IV A serta jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kec. Leces Kab. Probolinggo dari segi finansial memiliki kemampuan melebihi dari Tergugat dengan penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Jabatan, sehingga beralasan hukum apabila ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di terapkan terhadap Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nelly Fatmawati, S.STP M.Si Nomor 3574034808780008 Tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nelly Fatmawati, S.STP M.Si Nomor 3574031602210002 Tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 43 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nelly Fatmawati, S.STP, M.SI binti Suhartono Hamzah Nomor 0022/AC/2021/PA.Prob tanggal 26 Januari 2021 M. yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ahmad Hiddin Susilo Nomor 0195/I/U/IP/2003 Tanggal 13 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Ahmad Hibban Susilo Nomor 0368/L/U/IP/2007 tanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Salinan putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

7. Fotokopi Salinan putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

8. Fotokopi Salinan putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;

9. Fotokopi Salinan putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 44 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Agama Surabaya, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 458 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I. bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Masih Kuliah Atas Nama Ahmad Hiddin Susilo Nomor E.2.g/2963/BAKA-UMM/II/2024 tanggal 12 februari 2024 yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;

12. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 27 April 2021 untuk DPP Her-registrasi dan lain lain atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh Staff keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;

13. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 28 oktober 2021 untuk DPP UTS 1 Atas Nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;

14. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 12 Desember 2021 untuk B. Inggris Smt 1 Atas Nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.14;

15. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 Januari 2022 untuk DPP UAS 1
Halaman 45 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;

16. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 20 Februari 2022 untuk SPP Smt 2 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.16;

17. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 25 Februari 2022 untuk Her Registrasi Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.17;

18. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 05 maret 2022 untuk B. Inggris Smt 2 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.18;

19. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 08 mei 2022 untuk DPP UTS 2 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 juni 2022 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.19;

20. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 08 Mei 2022 untuk SPP Smt 2 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022 yang diketahui oleh

Halaman 46 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.20;

21. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 17 Juli 2022 untuk DPP UAS 2 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 23 Oktober 2023 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.21;

22. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 agustus 2022 untuk Her Registrasi Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 23 Oktober 2023 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.22;

23. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 Agustus 2022 untuk SPP Smt 3 atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 23 Oktober 2023 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P. 23;

24. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 02 November 2022 untuk SPP Smt 3 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 19 Oktober 2023 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.24;

25. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 03 November 2022 untuk DPP UTS 3 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 19 Oktober 2023 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang,

Halaman 47 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.25;

26. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 28 November 2022 untuk WISUDA ESP Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 19 Oktober 2023 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.26;

27. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 31 Desember 2022 untuk DPP UAS 3 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023 yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.27;

28. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 09 Januari 2023 untuk SPP Smt 4 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.28;

29. Fotokopi duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 02 Februari 2023 untuk Her Registrasi Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.29;

30. Fotokopi Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 27 Februari 2023 SPP Smt 4 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat

Halaman 48 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

bukti bertanda P.30;

31. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 19 Juli 2023 untuk SPP Smt 5 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.31;

32. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 29 Juli 2023 untuk Her Registrasi Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.32;

33. Fotokopi Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 29 Juli 2023 untuk Kuliah Kerja Nyata/PMM Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.33;

34. Fotokopi Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 Oktober 2023 untuk SPP Smt 5 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 24 Oktober 2023, yang diketahui oleh Staff Keuangan Universitas Muhammadiyah Malang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.34;

35. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hari Bambang Yuwono,SH tanggal 20 desember 2023 bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.35;

36. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sudarsini, tanggal 30 Desember 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos

Halaman 49 dari 126 halaman,

dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.36;

37. Fotokopi Kwitansi Pembayara biaya kost ananda Addin selama 12 bulan (september 2022 S/D September 2023), tanggal 10 September 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.37;

38. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya kost ananda Addin selama 12 bulan (september 2021 S/D september 2022), tanggal 3 September 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.38;

39. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya kost ananda Addin selama 12 bulan (september 2023 S/D september 2024), tanggal 12 September 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.39;

40. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Eny Soraya, S.E M.M yang di keluarkan oleh pimpinan PKBM Homeschooling The Best, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.40;

41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Eny Soraya, S.E nomor 3574045704730006, tanggal 19 Januari 2015, yang di keluarkan oleh kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.41;

42. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Eny Soraya SE M.M., tanggal 18 Desember 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.42;

43. Fotokopi Kwitansi Pembayaran SPP bulan Januari - Juni 2021 tanggal 30 Desember 2020, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.43;

44. Fotokopi Kwitansi pembayaran SPP bulan Juli sd. Desember 2021 atas nama Hiban Susilo, tanggal 28 Juni 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan

Halaman 50 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

aslinya, alat bukti bertanda P.44;

45. Fotokopi Kwitansi pembayaran SPP Semester genap bulan Januari sd Juli 2022 atas nama Hiban, tanggal 27 Desember 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.45;

46. Fotokopi Kwitansi pembayaran ujian kejar Paket B atas nama Ahmad Hiban, tanggal 10 Oktober 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.46;

47. Fotokopi Kwitansi pembayaran ujian kejar Paket B atas nama Ahmad Hiban tanggal 06 September 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.47;

48. Fotokopi Kwitansi pembayaran SPP bulan Juli sd. Desember 2022 dan daftar ulang (program *homeschooling*) atas nama Ahmad Hibban, tanggal 03 Januari 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.48;

49. Fotokopi Kwitansi pembayaran SPP semester genap Januari sd. Juni 2023 (program *homeschooling*) atas nama Ahmad Hiban, tanggal 03 Januari 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.49;

50. Fotokopi Kwitansi pembayaran SPP semester ganjil kelas XI (program *homeschooling*) atas nama Ahmad Hiban, tanggal 03 Juli 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.50;

51. Fotokopi Bukti Kas Keluar (BKK) untuk pinjaman Kredit GEMILANG atas nama Nelly Fatmawati, S.STP., M.Si., Nomor: 001217/K/2021, tanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KPRI Pratiwi Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.51;

Halaman 51 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

52. Fotokopi Bukti Kas Keluar (BKK) untuk pinjaman Kredit USP atas nama Nelly Fatmawati, S.STP., M.Si., Nomor: 000575/K/2022, tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.52;
53. Fotokopi Surat Keterangan hutang atas nama Nelly Fatmawati Nomor: 74/G.1/K.XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.53;
54. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Edy Hamzah, tanggal 20 Februari 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.54
55. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Chornelius Alvian Natalia, tanggal 17 Februari 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.55;
56. Fotokopi Peraturan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.56;
57. Fotokopi Surat Perintah untuk melaksanakan pengurangan atau pemotongan gaji atas nama Susilo, Nomor: Sprin/73/II/2021, tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.57;
58. Fotokopi hasil mediasi atas nama Nelly Fatmawati, S.STP. dan Susilo, SH., tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.58;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat/kuasanya dan atas bukti tersebut Tergugat/kuasanya membenarkan alat bukti surat yang diajukan Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. Sudarsini binti Diman Purwo Utomo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kapi Mantasi I Blok 18 N/3 RT 4 RW 12 Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hanya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan apapun, saksi sebagai pemilik rumah kost yang disewa anak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak anak Penggugat yang bernama Ahmad Hiddin Susilo kost di rumah saksi;
- Bahwa Ahmad Hiddin Susilo ngekost di Kost milik saya sejak bulan September 2021 hingga sekarang;
- Bahwa Ahmad Hiddin Susilo ngekost satu kamar sendirian;
- Bahwa biaya kost yang ditempati Ahmad Hiddin Susilo perbulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kamar mandi ada di dalam;
- Bahwa anak Penggugat kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang kampus 3;
- Bahwa tempat kost milik saksi yang disewa Ahmad Hiddin Susilo jaraknya dekat dengan kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UNM);
- Bahwa cara pembayaran sewa kost milik saksi dibayarkan per 6 (enam) bulan sekali bisa secara tunai atau transfer;

Halaman 53 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- Bahwa pembayaran kost anak Penggugat diayarkan satu tahun sekali oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang biaya kuliah anak Penggugat;

Atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan sebagaimana isi alat bukti P.36 dan P.39 tersebut;
- Bahwa kwitansi bukti pembayaran sewa kost anak Penggugat yang bernama Ahmad Hiddin Susilo tersebut saksi berikan saat Penggugat membayar sewa kost;
- Bahwa saksi juga menyiapkan makan/catering untuk anak-anak kost;
- Bahwa harga per porsi makan sekitar Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan Penggugat, setiap hari Ahmad Hiddin Susilo makan 3 (tiga) porsi untuk dimakan 2 (dua) kali, karena porsi makan anak Penggugat banyak;
- Bahwa rata-rata setiap bulan Penggugat membayar untuk biaya makan kurang lebih Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat kost di tempat saksi, Tergugat tidak pernah menjenguk Ahmad Hiddin Susilo;

Atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada kost yang lebih murah di sekitar kost milik saksi, tapi tempatnya agak jauh dengan kampus;
- Bahwa tempat kost milik saksi dekat dengan kampus UMM Malang;

2. **Hari Bambang bin Sahlal**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Maninjau Barat RT 8 RW 9 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hanya kenal dengan Penggugat, dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa awal mula saksi kenal Penggugat saat itu Penggugat datang ke rumah sepupu Penggugat di Malang yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi dan kebetulan anak Penggugat yang bernama Ahmad Hiddin Susilo berteman dengan anak saksi yang sama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Penggugat yang bernama Ahmad Hiddin Susilo, saksi hanya mengetahui Ahmad Hiddin Susilo dari anak saksi karena anak saksi kebetulan satu fakultas namun beda kelas dengan anak Penggugat;
- Bahwa anak saksi masuk kuliah di UMM Malang tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya SPP anak Penggugat, tetapi seharusnya besaran SPP anak saksi dengan anak Penggugat tersebut sama karena satu fakultas;
- Bahwa biaya SPP selalu tetap, hanya ada tambahan biaya uang gedung Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masih ada biaya lainnya selain SPP untuk kegiatan kampus seperti PPL dan lain-lain;
- Bahwa biaya untuk kegiatan kampus kisaran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per semester;

- Bahwa kadang-kadang anak saksi minta uang untuk beli literatur buku, tapi itu tidak selalu, hanya kalo ada kewajiban membeli saja
- Bahwa kadang-kadang anak saksi minta uang untuk beli literatur buku, tapi itu tidak selalu, hanya kalo ada kewajiban membeli saja;
- Bahwa biaya makan di daerah kampus sekitar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) samai dengan Rp.20.000.000 (dua puluh ribu rupiah) per porsinya;
- Bahwa biaya kost di Malang minimal Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya biaya kuliah anak Penggugat, hanya saja karena anak saksi kebetulan satu fakultas dengan anak Penggugat, biaya kuliah anak Penggugat juga tidak jauh berbeda dengan biaya anak saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat memerlukan keterangan terkait biaya kuliah, karena anak saksi satu fakultas dengan anak Penggugat, atas inisiatif saksi sendiri saya membuat surat pernyataan tentang biaya kuliah anak saksi yang notabenenya sama dengan biaya kuliah anak Penggugat;

3. SAKSI 5, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sekolah *Homeschooling* tempat sekolah anak Penggugat;

- Bahwa rumah saksi sangat dekat dengan *homeschooling* tempat anak Penggugat sekolah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Ahmad Hibban Susilo sekolah di *homeschooling* tersebut;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Hibban Susilo sekolah di Homeschooling karena saksi yang selalu mengantar ke sekolahnya;
- Bahwa saksi tidak setiap hari mengantar sekolah anak Penggugat, karena sekolahnya hanya hari Senin sampai Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB
- Bahwa saksi mengantarkan ke sekolah atas inisiatif saksi sendiri karena anak tersebut menurut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sekolah di Homeschooling karena anak tersebut suka marah-marah;
- Bahwa anak Penggugat yang kedua tersebut sekarang kelas 2 SMA;
- Bahwa biaya sekolah di *Homeschooling* sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tahu sendiri biaya sekolah *Homeschooling* karena saksi pernah menemani Penggugat membayar biaya sekolah ke *Homeschooling*;
- Bahwa saksi tahu sendiri biaya sekolah *Homeschooling* karena saksi pernah menemani Penggugat membayar biaya sekolah ke *Homeschooling*;
- Bahwa saksi mengetahui Hibban sekolah di *Homeschooling* sejak SMP;
- Bahwa saksi mengantar Hibban ke sekolah *homeschooling* sejak bulan November 2022;

Atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Kepala Sekolah Homeschooling bernama Bunda Eni Soraya;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke Koperasi;
- Bahwa Penggugat mengambil uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjam Penggugat dari koperasi untuk biaya sekolah kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Edi Hamzah menulis surat pernyataan;
- Bahwa Edi Hamzah membuat surat pernyataan atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Penggugat pernah pinjam uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya kuliah anaknya;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara gugatan gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa $\frac{1}{4}$ bagian gono-gini adalah hak Tergugat selebihnya hak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat, saksi hanya tahu Tergugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat hidup biasa-biasa saja, sederhana karena Penggugat sangat mementingkan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya, bahkan Hibban pernah bilang ke saksi “Kok ayah tidak pernah lihat saya”;
- Bahwa Ahmad Hibban bilang ke saksi tentang Tergugat Sekitar tahun 2023, tapi saksi tidak ingat bulannya;

Atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kurang tahu yang menjadi hak Tergugat soal gono gini, saksi hanya mendengar dari Penggugat jika haknya Tergugat hanya ¼ dari harta gono-gini;
- Bahwa saat terjadi sengketa, rumah di Jalan Mawar ditempati anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saya Homeschooling di Probolinggo hanya ada satu lokasi;
- Bahwa saksi bekerja membuka angkringan di Jrebeng;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Kraksaan, namun saksi tidak mengetahui jabatannya

4. SAKSI 6, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Petugas PPA Probolinggo;
- Bahwa saksi pernah 1 kali memediasi Penggugat dan Tergugat, mediasi dilakukan saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa saksi melakukan mediasi terkait hal nafkah dan pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai fasilitator;

Atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat agar membantu biaya sekolah anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan sudah ada potongan dari gaji untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 59 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan agar Tergugat menjenguk anaknya, akan tetapi Tergugat menunggu masalah gono-gini selesai;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan masalah biaya pendidikan anak menunggu harta gono-gini selesai;
- Bahwa Secara detail saksi saya tidak mengetahui jabatan Tergugat, setahu saksi Tergugat pernah dinas di Reskrim Polres Probolinggo dan sekarang di Polsek Maron tapi saksi tidak tahu jabatannya, hanya saja saksi pernah tahu ruangan Tergugat tertuliskan Kanit SPKT;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba mempertemukan Tergugat dengan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Penggugat, menurut cerita Penggugat anaknya terkena tekanan batin dan kondisinya tidak stabil;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, anak yang nomor 2 yang bernama Hibban gampang marah terhadap orang yang tidak dikenal;

Atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat belum mau berkunjung ke anak-anaknya karena menurut cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat hampir dibunuh oleh anaknya;
- Bahwa karena Tergugat sebagai Reskrim bagian operasional sehingga sering pulang dinas malam bahkan pagi hari dan saat pulang malam rumah posisi digembok sehingga Tergugat tidak bisa masuk rumah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip tanda bukti penyetoran kepada penerima atasnama Nelly Fatmawati, selama Tahun 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.1;
2. Fotokopi Slip tanda bukti penyetoran kepada penerima atasnama Nelly Fatmawati, selama tahun 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.2;
3. Fotokopi Slip tanda bukti penyetoran kepada penerima atasnama Nelly Fatmawati selama tahun 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.3;
4. Fotokopi Slip Gaji Tergugat bulan Oktober, Nopember dan Desember atasnama Susilo tahun 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.4;
5. Fotokopi Slip Gaji Tergugat bulan Oktober, Nopember dan Desember 2022 atasnama Susilo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.5;
6. Fotokopi Slip Gaji Tergugat bulan Oktober, Nopember dan Desember 2023, atasnama Susilo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.5;
7. Fotokopi Slip Gaji Tergugat bulan Januari dan Februari 2024 atasnama Susilo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.7;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat/kuasanya dan atas bukti tersebut Penggugat/kuasanya membenarkan semua alat bukti surat yang diajukan Tergugat;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi di muka sidang bernama **SAKSI 7**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat di Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di lingkungan Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi sebagai staf keuangan di bagian PPABP, saksi menjadi staf keuangan sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu pemotongan gaji Tergugat, kebetulan saksi sendiri yang memotong gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Potongan gaji Tergugat terdiri dari potongan kretap BRI dan potongan untuk nafkah anak;
- Bahwa Potongan gaji Tergugat untuk anak-anaknya sebesar Rp.2.991.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi memotong gaji Tergugat sejak tahun 2022 namun lupa bulannya;
- Bahwa karena gaji Tergugat sudah dipotong hutang BRI sehingga tidak cukup untuk dipotong biaya nafkah anak, sehingga untuk potongan nafkah anak diambilkan Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari gajinya dan sisanya dipotongkan dari Tunjangan Kinerja Tergugat setiap bulannya sehingga terpenuhi jumlah yang harus dipenuhi Tergugat untuk anak-anaknya;
- Bahwa tunjangan Kinerja Tergugat tidak tentu waktu pemotongannya karena tergantung tukinnya diajukan dan dicairkan;
- Bahwa Pemotongan gaji Tergugat tidak pernah terhenti;

Atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sisa gaji Tergugat sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tahu hutang Tergugat yang di kompen di Bank BRI;
- Bahwa pada tahun 2017 ada hutang atas nama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dasar saksi melakukan pemotongan adalah dari Surat Perintah dari Kapolres Probolinggo yaitu sebesar Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, semua potongan Tergugat untuk nafkah anak saksi transfer ke rekeningnya Penggugat, pernah satu kali saksi transfer melalui Brimo saksi sekitar bulan Januari 2024 karena BRI sedang trouble;
- Bahwa gaji Tergugat yang saksi setor ke Penggugat untuk nafkah anak-anaknya sebesar Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu mengenai kenaikan 10% tiap tahunnya, tetapi dasar pemotongan gaji Tergugat untuk anak-anaknya adalah dari Surat perintah Kapolres Probolinggo, yaitu sebesar Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan selama belum ada surat perintah yang baru, saksi tidak berani memotong lebih, karena semua pemotongan yang dilakukan petugas pada bagian keuangan atas surat keputusan dari kapolres;
- Bahwa untuk potongan kretap BRI, BRI langsung auto debet dari rekening Tergugat;

Bahwa pada persidangan elektronik dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda (*court calendar*) yang telah disepakati Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa segenap dalil gugatannya telah terbukti dan berdasar hukum, dengan uraian kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana gugatan, jawaban serta pembuktian dari para pihak baik

Halaman 63 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, perkenankan kami menarik kesimpulan bahwa Peggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing maka kami menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti P1 – P10 Peggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan pada Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Darsini ,Bambang, Anwar dan bukti P 11 – P 39 kami menyimpulkan sebagai berikut:
3. Anak pertama dari penggugat dan tergugat Kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Anak pertama dari penggugat dan tergugat ngekost dimalang dengan biaya Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan kebutuhan makan sejumlah Rp 15.000-Rp 25.000 dengan kisaran pengeluaran untuk makan kurang lebih Rp. 1.850.000. (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) hingga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
5. Bahwa kebutuhan Pendidikan anak sesuai dengan yang disampaikan pada gugatan penggugat yang harus dipenuhi oleh tergugat yang selama ini dipikul sendirian oleh penggugat.
6. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Cornelus, Anwar dan bukti P 40 – P 60 kami menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. Anak kedua dari penggugat dan tergugat sekolah di Homescholing
 - b. Anak Kedua dari penggugat dan tergugat memiliki kebutuhan biaya Pendidikan sesuai dengan gugatan penggugat.
 - c. Bahwa penggugat hutang untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak.
 - d. Bahwa selama persidangan tidak ada tanggapan keberatan atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini Tergugat Konpensi / Peggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk

Halaman 64 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar biaya Pendidikan dan Kesehatan kedua anak:

2.1 AHMAD HIDDIN SUSILO bin SUSILO

2.2 AHMAD HIBBAN SUSILO bin SUSILO

Terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023

3. Menyatakan tergugat telah lalai membayar kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya.
4. Menetapkan dan Memerintahkan tergugat untuk membayar:
 - 4.1 Nafkah Pendidikan 2 (Dua) orang anak yang terhutang kepada penggugat sebesar Rp. 227.925.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.2 Anak pertama sebesar Rp. 206.225.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - 4.3 Kebutuhan Biaya Pendidikan anak kedua sebesar Rp. 21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - 4.4 Penambahan nafkah anak sebesar 10% setiap tahun sebesar Rp 23.006.772 (Dua Puluh Tiga Juta Eban Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2021 Rp 3.589.200,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah)
 - Tahun 2022 Rp 7.537.320,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - Tahun 2023 Rp 11.880.252,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

4.5 Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Rupiah)

4.6 Nafkah anak yang belum ditunaikan oleh Penggugat selama 4 (Empat) Bulan sebesar Rp. 11.964.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

5. Menghukum tergugat untuk membayar :

5.1 Nafkah Pendidikan 2 (Dua) orang anak yang terhutang kepada penggugat sebesar Rp. 227.925.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

5.2 Anak pertama sebesar Rp. 206.225.000,- (Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

5.3 Kebutuhan Biaya Pendidikan anak kedua sebesar Rp. 21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

5.4 Penambahan nafkah anak sebesar 10% setiap tahun sebesar Rp 23.006.772 (Dua Puluh Tiga Juta Eham Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2021 Rp 3.589.200,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah)
- Tahun 2022 Rp 7.537.320,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- Tahun 2023 Rp 11.880.252,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

5.5 Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Rupiah)

5.6 Nafkah anak yang belum ditunaikan oleh Penggugat selama 4 (Empat) Bulan sebesar Rp. 11.964.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

6. Menghukum tergugat agar membayar tunai seketika dan sekaligus pada dictum Nomor 5 pada petitum atau apabila tidak dibayar oleh tergugat, maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Harta kekayaan tergugat yaitu harta Bersama dengan ketetapan $\frac{1}{4}$ (Seperempat) dari Rumah bangunan dan tanah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :1489 atas nama Nelly Fatmawati dengan luas 250 m² yang terletak di Jalan Mawar Ungu RT/RW 08/03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Milik H.Mustajab
- Sebelah Selatan : Rumah Milik P.Agus
- Sebelah Timur : Jalan mawar
- Sebelah Barat : Jalan Gang

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Probolinggo atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Tergugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa segenap dalil-dalil jawabannya telah terbukti dan berdasar hukum, dengan uraian kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut;

Mengenai Biaya Pendidikan Anak

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-7, membuktikan kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dikaitkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto

Halaman 67 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

membuktikan pemenuhan kewajiban Tergugat terhadap nafkah 2 (dua) orang anak *aquo* yang di transfer ke Rekening Penggugat adalah sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), *artinya* pembayaran Nafkah 2 (dua) orang anak melalui potong gaji Tergugat tersebut telah melebihi sebagaimana dalam putusan dan dapat di perhitungkan sebagai biaya lainnya;

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anang Supriyanto, membuktikan Tergugat telah membayar nafkah 2 orang anak *aquo* melalui Juru Bayar Polres Probolinggo (potong gaji Tergugat) ke Rekening Penggugat sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan, menurut Saksi Anang Supriyanto pembayaran nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dilakukan 2 (dua) kali karena gaji Tergugat tidak cukup, antara lain sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji, dan sebesar Rp.2.928.000,-, (dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

c. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak telah ditegaskan dalam pasal 41 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua **biaya pemeliharaan dan pendidikan** yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

d. Bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto membuktikan Gaji Tergugat saat ini selama kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2024 setelah dipotong hutang Bank BRI dan Nafkah2 (dua) orang Anak adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) *atau* jika di hitung perhari

adalah kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) *artinya Tergugat tergolong ayah yang tidak mampu*;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan keadaan ekonomi Penggugat sebagai PNS yang bertugas sebagai Sekretaris Kecamatan Leces (dalil poin 3 huruf e hal. 3 jawaban Tergugat dan terhadap dalil tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat), Penggugat memiliki kemampuan dari segi finansial melebihi dari Tergugat, Penggugat memiliki penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Jabatan dan tergolong mampu untuk ikut memikul biaya tersebut;

f. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak disebutkan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menyebutkan: *Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, **dalam hal ayah tidak mampu**, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka **nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami** (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).*

Mengenai Tambahan Nafkah 10% Setiap Tahun

a. Bahwa berdasarkan bukti P-7, membuktikan kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dikaitkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto membuktikan pemenuhan kewajiban Tergugat terhadap nafkah 2 (dua) orang anak *aquo* yang di transfer ke Rekening Penggugat adalah sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anang Supriyanto, membuktikan Tergugat telah membayar nafkah 2 orang anak *aquo* melalui Juru Bayar Polres Probolinggo (potong gaji Tergugat) ke Rekening Penggugat sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan, menurut Saksi Anang Supriyanto pembayaran nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dilakukan 2 (dua) kali karena gaji Tergugat tidak cukup, antara lain sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji, dan sebesar Rp.2.928.000,-, (dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

c. Bahwa Tambahan Nafkah Anak sebesar 10 % setiap tahun yang dimaksud dalam putusan adalah 10 % dari gaji Tergugat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto membuktikan Gaji Tergugat sebagai anggota xxxxx saat ini selama kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2024 setelah dipotong hutang Bank BRI dan Nafkah 2 (dua) orang Anak adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) *atau* jika di hitung perhari adalah kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah), *artinya* pemberian nafkah 2 (dua) orang anak oleh Tergugat sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) telah melebihi 10 % dari gaji total yang di terima Tergugat;

d. Bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto membuktikan Gaji Tergugat saat ini selama kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2024 setelah dipotong hutang Bank BRI dan Nafkah 2 (dua) orang Anak adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) *atau* jika di hitung perhari adalah kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) *artinya* Tergugat tergolong ayah yang tidak mampu karena gaji tidak mencukupi;

e. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Pendidikan Anak telah ditekankan dalam pasal 41 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan keadaan ekonomi Penggugat sebagai PNS yang bertugas sebagai Sekretaris Kecamatan Leces (dalil poin 3 huruf e hal. 3 jawaban Tergugat dan terhadap dalil tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat), Penggugat memiliki kemampuan dari segi finansial melebihi dari Tergugat, Penggugat memiliki penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Jabatan;

g. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak disebutkan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menyebutkan: *Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).*

h. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut di atas Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah li intifa bukan li tamlik, maka dari itu kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat;

Mengenai Nafkah Anak

a. Bahwa berdasarkan bukti P-7, membuktikan kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/Pdt.G/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dikaitkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto membuktikan pemenuhan kewajiban Tergugat terhadap nafkah 2 (dua) orang anak *aquo* yang di transfer ke Rekening Penggugat adalah sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), *artinya* pembayaran Nafkah 2 (dua) orang anak melalui potong gaji Tergugat tersebut telah melebihi sebagaimana dalam putusan;

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anang Supriyanto, membuktikan Tergugat telah membayar nafkah 2 (dua) orang anak *aquo* melalui Juru Bayar Polres Probolinggo (potong gaji Tergugat) ke Rekening Penggugat sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan, menurut Saksi Anang Supriyanto pembayaran nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dilakukan 2 (dua) kali karena gaji Tergugat tidak cukup, antara lain sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari gaji, dan sebesar Rp.2.928.000,-, (dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.2,991,000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan keadaan ekonomi Penggugat sebagai PNS yang bertugas sebagai Sekretaris Kecamatan Leces (dalil poin 3 huruf e hal. 3 jawaban Tergugat dan terhadap dalil tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat), Penggugat memiliki kemampuan dari segi finansial melebihi dari Tergugat, Penggugat memiliki penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Jabatan;

d. Bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto membuktikan Gaji Tergugat saat ini selama kurun waktu antara tahun 2021 s/d tahun 2024 setelah dipotong hutang Bank BRI dan Nafkah² (dua) orang Anak adalah dibawah nominal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) *atau* jika di hitung perhari adalah kurang dari Rp.30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) *artinya* Tergugat tergolong ayah yang tidak mampu;

e. Bahwa mengenai Pemeliharaan dan Nafkah Anak disebutkan pada poin 15 huruf a Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menyebutkan: *Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal **ayah tidak mampu**, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Th.1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka **nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).***

f. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut di atas Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah li intifa bukan li tamlik, maka dari itu kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan pada bagian Konpensasi ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

II. DALAM REKONPENSASI

Bahwa pada persidangan secara elektronik, pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 dengan agenda jawaban dalam konvensi, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik secara elektronik yang

diunggah Tergugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 002/AC/2021/PA.Prob, tanggal 26 Januari 2021;
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat meminjam uang kepada Bank BRI Cab. Probolinggo sebesar Rp230,000,000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.286/73/12/2017, dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), dengan angsuran sebesar Rp.3,168,300,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), jaminan atas pinjaman tersebut berupa SK Pengangkatan Tergugat sebagai Anggota xxxxx, angsuran pinjaman tersebut dibayar melalui potong gaji Tergugat;
3. Bahwa Buku Tabungan beserta ATM atas pinjaman tanggal 27 Desember 2017 tersebut ada pada Penggugat, dan secara bertahap uang tersebut di pindah ke rekening Penggugat;
4. Bahwa untuk memenuhi pembayaran nafkah terhadap Penggugat sebesar Rp.78,943,500 berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat mendatangi juru bayar Polres Probolinggo dan Bank BRI Cab. Probolinggo guna memperoleh pinjaman sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar nafkah-nafkah tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 pihak Bank BRI Cab. Probolinggo bersedia memberikan Suplesi Pinjaman kepada Tergugat sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Bahwa plafond pinjaman adalah sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta), dengan jangka waktu 108 bulan (9 tahun);
 - b. Bahwa plafond pinjaman sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta) tersebut sebagian sebagai penutupan pinjaman tanggal 27 Desember 2017 yakni sebesar Rp.185.102.381,- (seratus delapan puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga pinjaman yang di terima oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Bahwa angsuran pinjaman tertanggal 27 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.168.300,00,- (*tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), setelah dilakukan suplesi pinjaman tanggal 2 November 2020, angsuran menjadi sebesar Rp.3,949,000.00,- (*tiga juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) atau terdapat penambahan sebesar Rp.780,700 (tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 6.** Bahwa PerJanuari 2024 seharusnya angsuran pinjaman tanggal 27 Desember 2017 telah mencapai 72 angsuran, sehingga untuk mencapai 120 angsuran tersisa 48 angsuran, maka sisa angsuran saat ini adalah $Rp.3.168.300 \times 48 = Rp.152.078.400,-$ (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), selanjutnya disebut HUTANG BERSAMA;
- 7.** Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa “Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama;
- 8.** Bahwa, sehubungan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hutang bersama a quo di tetapkan sebagai Hutang Bersama dan menjadi tanggungjawab bersama antara

Penggugat dan Tergugat dan pelunasan atas hutang tersebut 1/2 (seperdua) atau setengah bagian adalah tanggungjawab Penggugat dan 1/2 (seperdua) atau setengah bagian lagi adalah tanggungjawab Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pinjaman ke Bank BRI Cab. Probolinggo, tanggal 27 Desember 2017, sejumlah Rp. 230,000,000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), sisa angsuran sebanyak 48 bulan, angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 3.168.300,00,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) x 48 = Rp. 152.078.400,- (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) merupakan hutang bersama dan menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan hutang bersama pada petitum angka 2 adalah 1/2 (seperdua) atau setengah bagian adalah tanggungjawab Penggugat dan 1/2 (seperdua) atau setengah bagian lagi adalah tanggungjawab Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar atau melunasi hutang bersama sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 dengan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada petitum angka 3 (tiga);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi secara sukarela, akan tetapi Penggugat dan Tergugat keberatan dengan mediasi sukarela sehingga mediasi sukarela tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Tergugat, Penggugat mengajukan jawaban dan eksepsi secara elektronik sesuai jadwal dan agenda yang telah disepakati, yang diunggah Tergugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Nebis In Idem

Bahwa berdasarkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan **Gugatan Rekonsensi *NeBis In Idem*** karena *Perkara Harta Bersama telah diputus dalam rekonsensi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby sehingga Gugatan Rekonsensi tersebut tidak dapat diterima; dengan alasan bahwa hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 02 November 2020;*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 2 telah diakui kebenarannya maka Penggugat tidak perlu menanggapi dalil tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 dan angka 4 Penggugat menanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat **MENOLAK**, karena uang tersebut di pakai Tergugat untuk Selingkuh dengan Wanita Lain, dan telah mendapat Sanksi dari Instansi tempat Tergugat bekerja berupa Hukuman Disiplin yang dijatuhkan pada sidang disiplin tanggal 19 Juli 2018, dan Perceraian antara Penggugat

dan Tergugat juga disebabkan oleh Wanita lain tersebut dan terkait pinjaman tersebut telah **dilunasi pada tanggal 02 November 2020**;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 dan angka 6 Penggugat sebagai berikut: Bahwa Penggugat **MENOLAK**, karena Pinjaman tersebut terjadi setelah Keputusan Cerai dan Penggugat juga Tidak Ikut tanda tangan perjanjian kredit tersebut, karena sudah lama Pisah tempat tinggal;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 7 sampai angka 9 Penggugat menanggapi sebagai berikut: bahwa pada pokoknya dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat bukan merupakan hutang Bersama karena sudah kadaluarsa dan hutang yang terjadi setelah perceraian dan tidak melibatkan Penggugat bukanlah hutang Bersama;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Rekonpensi ditolak atau tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Rekonpensi Tergugat Ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban rekonpensi dari Penggugat, Tergugat mengajukan replik secara elektronik sesuai jadwal dan agenda yang telah disepakati, yang diunggah Penggugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa segala sesuatu yang di kemukakan pada bagian konpensi di atas, mohon dianggap pula sebagai bagian dari rekonpensi ini;
2. Bahwa alasan yang menjadi dasar eksepsi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena sama halnya dengan gugatan konpensi *aquo*, gugatan Nafkah Pendidikan Anak, Tambahan Nafkah 10 % Tiap Tahunnya dan Nafkah Anak *aquo* (Konpensi) merupakan bagian dari perkara Harta Bersama dalam Rekonpensi yang telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.

Halaman 78 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

431/Pdt.G/2022/PTA.Sby jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo
Nomor: 240/Pdt.G/2022/PA. Prob;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang di kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap pula sebagai bagian dari pokok perkara dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana dalam gugatan Rekonpensi, dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat yang di kemukakan dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat replik ini;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat yang disampaikan dalam jawabannya pada poin 3 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, pada saat itu Buku Tabungan beserta ATM Bank BRI milik Tergugat atas pinjaman tanggal 27 Desember 2017 tersebut ada pada Penggugat, dan secara bertahap uang tersebut di pindah ke rekening Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat yang disampaikan pada poin 4 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hutang tersebut masih ada kaitannya dengan hutang Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI Cab. Probolinggo tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.230,000,000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.3,168,300,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan atau selama 10 tahun, jaminan atas pinjaman tersebut berupa SK Pengangkatan Tergugat sebagai Anggota xxxxx, angsuran pinjaman tersebut dibayar melalui potong gaji Tergugat;
 - b. Bahwa untuk memenuhi pembayaran nafkah Penggugat sebesar Rp.78,943,500 berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember

Halaman 79 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

2020 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat mendatangi juru bayar Polres Probolinggo dan Bank BRI Cab. Probolinggo guna memperoleh pinjaman untuk keperluan membayar nafkah-nafkah tersebut;

c. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 pihak Bank BRI Cab. Probolinggo bersedia memberikan Suplesi Pinjaman kepada Tergugat sebagaimana berikut:

1) Bahwa plafond pinjaman tersebut adalah sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta), dari plafond pinjaman tersebut Tergugat menerima sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) sedangkan sisanya atau sebesar Rp.185.102.381,00,- (seratus delapan puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) untuk penutupan pinjaman tanggal 27 Desember 2017;

2) Bahwa angsuran pinjaman tertanggal 27 Desember 2017 yang semula sebesar Rp.3.168.300,00,- (*tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), setelah dilakukan suplesi pinjaman tanggal 2 November 2020, angsuran tersebut menjadi sebesar Rp.3,949,000,- (*tiga juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) atau terdapat penambahan sebesar Rp.780,700 (tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

d. Bahwa penutupan pinjaman BRI Cab. Probolinggo tertanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.185.102.381,00,- (seratus delapan puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut tidak bersifat murni, bukan pelunasan semestinya, melainkan berjalan di atas pinjaman BRI Cab. Probolinggo tanggal 2 November 2020

e. Bahwa angsuran pinjaman tanggal 27 Desember 2017 tersebut jika dihitung sampai dengan bulan Januari 2024 telah mencapai 72 angsuran, sehingga untuk mencapai 120 angsuran

Halaman 80 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

tersebut tersisa 48 angsuran, atau dengan rincian sisa yakni $\text{Rp.}3.168.300 \times 48 = \text{Rp.}152.078.400,-$ (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

5. Bahwa dalil jawaban Penggugat yang disampaikan pada poin 5 tersebut, adalah tidak benar,

Berdasarkan alasan – alasan dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat, mohon agar Yth. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan pinjaman ke Bank BRI Cab. Probolinggo, tanggal 27 Desember 2017, sejumlah $\text{Rp.}230.000.000,-$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), sisa angsuran sebanyak 48 bulan, angsuran setiap bulan sejumlah $\text{Rp.}3.168.300 \times 48 = \text{Rp.}152.078.400,-$ (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) merupakan hutang bersama dan menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Menetapkan hutang bersama pada petitum huruf b adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah bagian adalah tanggungjawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah bagian lagi adalah tanggungjawab Tergugat;
- d. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar atau melunasi hutang bersama sebagaimana dimaksud pada petitum huruf b dengan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada petitum huruf c;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik rekonpensi dari Tergugat, Penggugat mengajukan duplik secara elektronik sesuai jadwal dan agenda yang telah

Halaman 81 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

disepakati, yang diunggah Penggugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Duplik dan Gugatan Rekonpensi Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 dalam perkara gugatan Biaya Pendidikan Anak dan Nafkah Anak Terhutang Nomor: 12/Pdt.G/2024/PA.Prob, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Penggugat /Tergugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensi ini;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 2 Penggugat menanggapi bahwa Tergugat kurang mencermatinya secara mendalam Bahwa berdasarkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan **Gugatan Rekonpensi Ne Bis In Idem** karena Perkara Harta Bersama telah diputus dan tidak memiliki kesamaan obyek hukum dalam hal ini gugatan nafkah anak terhutang dan nafkah biaya Pendidikan anak dalam rekonvensi dan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby sehingga Gugatan Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima; dengan alasan bahwa hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 02 November 2020.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap pula sebagai bagian dari pokok perkara dalam duplik rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil maupun Gugatan Rekonpensinya, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 Penggugat menanggapi bahwa Penggugat **MENOLAK**, karena uang tersebut di pakai Tergugat untuk Selingkuh dengan Wanita Lain, dan telah mendapat Sanksi dari Instansi tempat Tergugat bekerja berupa

Halaman 82 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Hukuman Disiplin yang dijatuhkan pada sidang disiplin tanggal 19 Juli 2018, dan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh Wanita lain tersebut dan terkait pinjaman tersebut telah **dilunasi pada tanggal 02 November 2020;**

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf e Penggugat menanggapi **MENOLAK**, karena Pinjaman tersebut terjadi Setelah Keputusan Cerai dan Penggugat juga tidak Ikut tanda tangan perjanjian kredit tersebut, karena sudah lama Pisah Tempat Tinggal;

5. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat bukan merupakan hutang Bersama karena sudah kadaluarsa dan hutang yang terjadi setelah perceraian dan tidak melibatkan Penggugat bukanlah hutang Bersama;

Maka berdasarkan segala dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat
2. Menyatakan Gugatan Rekonpensi ditolak atau tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Rekonpensi Tergugat Ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hutang ke Bank BRI Cab. Probolinggo, pada tanggal 27 Desember 2017, sejumlah Rp. 230,000,000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) bukan merupakan hutang Bersama dan bukan merupakan tanggung jawab Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada tahap pembuktian dalam sidang secara offline, untuk membuktikan dalil gugatan rekompensinya Tergugat mengajukan bukti berupa;

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.286/73/12/2017, atas nama Susilo dan Nelly Fatmawati, tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PR.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan peminjam (Nasabah) atas nama Susilo, disetujui Nelly Fatmawati, tanggal 15 Desember 2017, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda PR.2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial (Rekening koran) periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Nomor rekening 007301025985501 atas nama Susilo, tanggal laporan 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PR.3;
4. Fotokopi Status Pinjaman Kredit BRIGUNA atasnama Susilo, tanggal 22 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PR.4
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial (Rekening koran) periode 01 Nopember 2020 sampai dengan 05 Nopember 2020 Nomor rekening 007301025985501 atas nama Susilo, tanggal laporan 20 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PR.5;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat/kuasanya dan atas bukti tersebut Penggugat/kuasanya membenarkan alat bukti surat yang diajukan Tergugat;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi di muka sidang yang bernama **SAKSI 7**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat di Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di lingkungan Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi sebagai staf keuangan di bagian PPABP, saksi menjadi staf keuangan sejak tahun 2017;

Atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hutang Tergugat yang di kompen di Bank BRI;
- Bahwa pada tahun 2017 ada hutang atas nama Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk potongan kretap BRI, BRI langsung auto debet dari rekening Tergugat;

Bahwa, pada persidangan elektronik dengan agenda kesimpulan dalam rekonpensi sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat/Kuasanya juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Tergugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan bukti T-9 dan bukti T-11 dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto, membuktikan pada tanggal 27 Desember 2017 Tergugat dan Penggugat memiliki hutang kepada Bank BRI Cab. Probolinggo sebesar Rp.230,000,000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), dengan angsuran sebesar Rp.3,168,300,- (tiga juta seratus

enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), jaminan atas pinjaman tersebut berupa SK Pengangkatan Tergugat sebagai Anggota xxxxx, angsuran pinjaman tersebut dibayar melalui potong gaji Tergugat;

b. Bahwa berdasarkan bukti T-11 dan bukti T-12 dikaitkan dengan bukti P-6 dan bukti P-7, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Anang Supriyanto, membuktikan untuk keperluan pembayaran nafkah-nafkah sebesar Rp.78,943,500 berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 486/2020/PTA.SBY tanggal 11 Desember 2020 jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020 tersebut pada tanggal 2 November 2020 Tergugat mengajukan Kompen / Suplesi pinjaman ke Bank BRI Cab. Probolinggo karena sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Bank BRI Cab. Probolinggo sebesar Rp.230,000,000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

c. Bahwa berdasarkan bukti T-11 dan bukti T-12, membuktikan plafond pinjaman tersebut adalah sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta), dari plafond pinjaman tersebut, sebesar Rp.185,102,381,- (seratus delapan puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) untuk penutupan pinjaman tanggal 27 Desember 2017 sedangkan sisa saldo yang diterima Tergugat adalah sebesar Rp.73,397,733,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

d. Bahwa berdasarkan bukti T-9, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6 dan bukti T-7, membuktikan angsuran pinjaman tertanggal 27 Desember 2017 yang semula sebesar Rp.3.168.300,00,- (*tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), setelah dilakukan suplesi pinjaman tanggal 2 November 2020, angsuran tersebut menjadi sebesar Rp.3,949,000,- (*tiga juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) artinya terdapat penambahan sebesar Rp.780,700 (tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

e. Bahwa berdasarkan bukti T-9, bukti T-11 dan bukti T-12, membuktikan penutupan pinjaman BRI Cab. Probolinggo tertanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.185.102.381,00,-(seratus delapan puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut tidak bersifat murni, bukan pelunasan semestinya, melainkan berjalan di atas pinjaman BRI Cab. Probolinggo tanggal 2 November 2020;

f. Bahwa bukti T-9, bukti T-11 dan bukti T-12 dikaitkan dengan bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6 dan bukti T-7, membuktikan angsuran pinjaman tanggal 27 Desember 2017 tersebut jika dihitung sampai dengan bulan Januari 2024 telah mencapai 72 angsuran, sehingga untuk mencapai 120 angsuran tersebut tersisa 48 angsuran, atau dengan rincian sisa yakni $\text{Rp.3.168.300} \times 48 = \text{Rp.152.078.400,-}$ (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian kesimpulan Tergugat, selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pinjaman ke Bank BRI Cab. Probolinggo tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.230,000,000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), sisa angsuran sebanyak 48 bulan, angsuran setiap bulan sejumlah Rp.3.168.300,00,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) $\times 48 = \text{Rp.152.078.400,-}$ (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) merupakan Hutang Bersama dan menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan hutang bersama pada petitum angka 2 dalam rekonsensi adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah bagian adalah tanggungjawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah bagian lagi adalah tanggungjawab Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar atau melunasi hutang bersama sebagaimana dimaksud pada petitum angka

Halaman 87 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

2 dalam rekonpensi (dua) dengan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada petitum angka 3 (tiga) dalam rekonpensi;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, pada persidangan elektronik dengan agenda kesimpulan dalam rekonpensi sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Penggugat/Kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa segenap dalil-dalil jawaban rekonpensi berdasar hukum, dengan uraian kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut;

a. Bahwa dalam Replik, berdasarkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan **Gugatan Rekonpensi Ne Bis In Idem** karena Perkara Harta Bersama telah diputus dalam rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby sehingga Gugatan Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima; dengan alasan bahwa hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 02 November 2020.

b. Bahwa dalam Pokok Perkara Rekonpensi, terkait hutang pada tanggal 27 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat meminjam uang kepada Bank BRI Cab. Probolinggo sebesar Rp.230,000,000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.286/73/12/2017, dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), dengan angsuran sebesar Rp.3,168,300,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) telah dilunasi pada tanggal 02 November 2020 serta telah diputus dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby. Pinjaman tersebut Terjadi Setelah

Keputusan Cerai dan Tergugat juga Tidak Ikut tanda tangan perjanjian kredit tersebut, karena sudah lama Pisah Tempat Tinggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan pada bagian Rekonpensi ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 89 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

A. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Halaman 90 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

B. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara di setiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Imam Suliyono, S.Sos., M.M., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Januari 2024 yang dibenarkan para pihak upaya mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai, yang selanjutnya diserahkan kepada Hakim untuk mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil terdiri dari sejumlah gugatan, yaitu gugatan nafkah lampau pendidikan anak, kenaikan 10% nafkah anak dan nafkah anak yang akan datang serta mengenai gugatan pembayaran tunai seketika dan sekaligus pada dictum putusan atau melalui sita jaminan atas harta bersama;

Menimbang, bahwa substansi sengketa pada keseluruhan perkara adalah tentang akibat-akibat terjadinya perceraian, yang satu dengan

lainnya memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara-perkara tersebut dapat dilangsungkan secara komulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap dalil-dalil pada tahap jawab-menjawab, para pihak sudah saling mengakui dalil lawan mengenai; (i) hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah suami isteri lalu bercerai, (ii) bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, yaitu **Ahmad Hiddin Susilo bin Susilo (anak pertama)** dan **Ahmad Hibban Susilo bin Susilo (anak kedua)**, (iii) kedua anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tinggal bersama Penggugat dan hak pemeliharaan dan pengasuhan ada pada Penggugat dan kewajiban Tergugat atas nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.924.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 11 Desember 2020, atas putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA. Prob, tanggal 20 Oktober 2020, (iv) gaji Tergugat telah dipotong bendahara gaji dan ditransfer/diserahkan kepada penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) selama tahun 2021 hingga tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ditemukan beberapa dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan sebahagiannya dibantah Tergugat sebagai bentuk keberatan Tergugat, adapun yang dibantah Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat karena nafkah anak sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya yang dibayarkan dari pemotongan gaji oleh bendahara gaji di satuan kerja Tergugat;
- Bahwa, Tergugat keberatan dengan semua tuntutan Penggugat mengenai biaya pendidikan lampau anak (terhutang), biaya pendidikan

anak yang akan datang, kenaikan 10% nafkah anak dan permohonan sita jaminan atas harta bersama yang sudah diputus Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa nafkah kedua anak untuk bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 (empat bulan) sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat karena setiap bulannya gaji Tergugat sudah dipotong secara otomatis oleh bendahara gaji;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini masih menanggung angsuran pinjaman BRI dan gaji dipotong untuk nafkah anak Penggugat sejumlah Rp.1.991.00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga sisa gaji yang diterima Tergugat berkisar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat merasa berat untuk menanggung biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat selain yang sudah ditetapkan oleh Putusan Pengadilan;

Analisis Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas beberapa dalil Penggugat pada dasarnya telah menghilangkan sifat sengketa terhadap beberapa dalil Penggugat, sehingga sepatutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, namun demikian beberapa dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan sebuah akta tidak tunduk pada adanya bukti pengakuan semata, melainkan harus dengan suatu akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dalam arti bahwa bukti akta berfungsi *formalitas causa* terhadap fakta tentang peristiwa tertentu, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya di samping juga atas kepentingannya sendiri untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.58** serta 4 (empat) orang saksi bernama **SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6**, selanjutnya Hakim akan mengelompokkan bukti-bukti tersebut dalam pertimbangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.35** berupa Surat Pernyataan Hari Bambang Yuwono, SH, tanggal 20 Desember 2023, **P.36** berupa Surat Pernyataan Sudarsini, tanggal 30 Desember 2023, **P.40** dan **P.41** berupa Surat Pernyataan Atas Nama Eny Soraya, S.E M.M yang dikeluarkan oleh pimpinan PKBM *Homeschooling The Best*, dan identitas pemberi pernyataan atasnama Eny Soraya, S.E nomor 3574045704730006, tanggal 19 Januari 2015, **P.42** berupa Surat Pernyataan Kepala Sekolah atasnama Eny Soraya SE M.M., tanggal 18 Desember 2023, **P.54** berupa Surat Pernyataan atas nama Edy Hamzah, tanggal 20 Februari 2024 dan **P.55** berupa Surat Pernyataan atasnama Chornelius Alvian Natalia, tanggal 17 Februari 2024, terhadap bukti bertanda P.35, P.36, P.40, P.41, P.42, P.54 dan P.55 tersebut adalah surat lainnya yang tidak berkategori akta sepihak, telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, namun demikian bukti surat pernyataan dan bukti identitas pemberi pernyataan tersebut tidak memenuhi kualitas materil suatu bukti surat sebab tidak bersesuaian dengan bentuk surat yang seharusnya memuat materi tentang data kuantitatif sebuah alat bukti mengenai peristiwa tertentu, sedangkan bukti surat-surat tersebut berisikan testimoni dalam bentuk tertulis, testimoni demikian untuk sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan harusnya disampaikan dalam persidangan secara langsung di bawah sumpah dengan kapasitas sebagai saksi yang menerangkan sebuah peristiwa hukum atas dasar pentahuannya sendiri, dengan demikian bukti bertanda **P.35, P.36, P.40, P.41, P.42, P.54 dan P.55** tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti bertanda **P.51** berupa Bukti Kas Keluar (BKK) untuk pinjaman Kredit GEMILANG atas nama Nelly Fatmawati, S.STP., M.Si., Nomor: 001217/K/2021, tanggal 24 Desember 2021, **P.52** berupa bukti Kas Keluar (BKK) untuk pinjaman Kredit USP atas nama Nelly Fatmawati, S.STP., M.Si., Nomor: 000575/K/2022, tanggal 10 Juni 2022 dan **P.53** berupa Surat Keterangan hutang atas nama

Halaman 94 dari 126 halaman,

Nelly Fatmawati Nomor: 74/G.1/K.XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, terhadap bukti bertanda P.51, P.52 dan P.53 tersebut telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, namun bukti bertanda **P.51, P.52 dan P.53** tersebut secara materil tidak ada relevansinya atau tidak berkaitan langsung dengan pokok gugatan Penggugat tentang biaya pendidikan anak, nafkah anak dan sita jaminan, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Penggugat bertanda **P.1** berupa KTP Penggugat, **P.2** berupa Kartu Keluarga Penggugat, **P.3** berupa akta cerai, **P.4** berupa akta kelahiran Ahmad Hiddin Susilo bin Susilo (anak pertama), **P.5** berupa akta kelahiran Ahmad Hibban Susilo bin Susilo (anak kedua), **P.6** berupa Salinan Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, **P.7** berupa Salinan Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 11 Desember 2020, **P.8** berupa Salinan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob tanggal 15 September 2022, **P.9** berupa Salinan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 15 November 2022 dan **P.10** berupa Salinan Putusan Nomor 458 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna (*volledig*), dan karena bukti bertanda **P.1 sd. P.10** tersebut tidak terdapat bukti lawan (*tegen bewijs*), maka bukti tersebut sekaligus bersifat mengikat (*bindende*) yang materinya akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.11** berupa Surat Pernyataan Masih Kuliah Atas Nama Ahmad Hiddin Susilo, **P.12** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 27 April 2021 untuk DPP Her-registrasi, **P.13** berupa Duplikat Surat Pernyataan

Halaman 95 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 28 oktober 2021 untuk DPP UTS 1 Atas Nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022, **P.14** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 12 Desember 2021 untuk B. Inggris smt 1 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022, **P.15** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 Januari 2022 untuk DPP UAS 1 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022, **P.16** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 20 Februari 2022 untuk SPP smt 2, **P.17** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 25 Februari 2022 untuk Her Registrasi atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022, **P.18** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 05 Maret 2022 untuk B. Inggris smt 2 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022, **P.19** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 08 Mei 2022 untuk DPP UTS 2 atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 09 juni 2022, **P.20** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 08 Mei 2022 untuk SPP Smt 2 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 09 Juni 2022, **P.21** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 17 Juli 2022 untuk DPP UAS 2 Atas nama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 23 Oktober 2023, **P.22** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 Agustus 2022, **P.23** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 Agustus 2022 untuk SPP smt 3 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 23 Oktober 2023, **P.24** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 02 November 2022 untuk SPP smt 3 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 19 Oktober 2023, **P.25** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 03 November 2022 untuk DPP UTS 3 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal

Halaman 96 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

19 Oktober 2023, **P.26** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 28 November 2022 untuk WISUDA ESP atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 19 Oktober 2023, **P.27** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 31 Desember 2022 untuk DPP UAS 3 atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, **P.28** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 09 Januari 2023 untuk SPP Smt 4 atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, **P.29** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 02 Februari 2023 untuk Her Registrasi atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, **P.30** berupa Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 27 Februari 2023 SPP smt 4 atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, **P.31** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 19 Juli 2023 untuk SPP smt 5 atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, **P.32** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 29 Juli 2023 untuk Her Registrasi atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, **P.33** berupa Duplikat Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 29 Juli 2023 untuk Kuliah Kerja Nyata/PMM atasnama Ahmad Hiddin Susilo, tanggal 19 Oktober 2023, **P.34** berupa Surat Pernyataan Kehilangan Kwitansi Pembayaran tanggal pembayaran 24 Oktober 2023 untuk SPP smt 5 atasnama Ahmad Hiddin Susilo tanggal 24 Oktober 2023, kesemua alat-alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang sifatnya sepihak, telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil yang materinya bersesuaian dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti bertanda **P.37** berupa Kwitansi Pembayaran biaya kost Haddin selama 12 bulan (september 2022 S/D September 2023), tanggal 10 September 202, **P.38** berupa Kwitansi Pembayaran biaya kost ananda Addin selama 12 bulan (september 2021 s/d september 2022), tanggal 3 September 2021 dan **P.39** berupa Kwitansi Pembayaran biaya kost ananda Addin selama 12 bulan (september 2023 s/d september 2024), tanggal 12 September 2023, merupakan akta dibawah tangan yang sifatnya sepihak, telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan surat dan diberi tanggal, namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan cecara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.43** berupa Kwitansi Pembayaran SPP bulan Januari - Juni 2021 tanggal 30 Desember 2020, **P.44** berupa Kwitansi Pembayaran SPP bulan Juli sd. Desember 2021 atasnama Hibban Susilo, tanggal 28 Juni 2021, **P.45** berupa Kwitansi Pembayaran SPP Semester genap bulan Januari sd Juli 2022 atasnama Hibban, tanggal 27 Desember 2021, **P.46** berupa Kwitansi Pembayaran ujian kejar Paket B atasnama Ahmad Hibban, tanggal 10 Oktober 2021, **P.47** berupa Kwitansi Pembayaran ujian kejar Paket B atas nama Ahmad Hibban tanggal 06 September 2021, **P.48** berupa Kwitansi Pembayaran SPP bulan Juli sd. Desember 2022 dan daftar ulang (program *homeschooling*) atas nama Ahmad Hibban, tanggal 03 Januari 2023, **P.49** berupa Kwitansi Pembayaran SPP semester genap Januari sd. Juni 2023 (program *homeschooling*) atas nama Ahmad Hibban, tanggal 03 Januari 2023, **P.50** berupa Kwitansi Pembayaran SPP semester ganjil kelas XI (program *homeschooling*) atas nama Ahmad Hibban, tanggal 03 Juli 2023, alat-alat bukti bertanda **P.43 sampai dengan P.50** tersebut kesemuanya merupakan akta dibawah tangan yang bersifat sepihak, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan surat, dan diberi tanggal,

Halaman 98 dari 126 halaman,

namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.56** berupa Perpres Nomor 103 Tahun 2018, **P.57** berupa Surat Perintah Nomor Sprin/73/II/2021, **P.58** berupa hasil mediasi atas nama Nelly Fatmawati, S.STP. dan Susilo, SH., tanggal 01 Desember 2023, alat bukti bertanda P.56 tersebut adalah otentik, sedangkan P.57 dan P.58 adalah akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, dengan demikian secara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti bertanda P.1 sampai dengan P.58 yang sudah dipertimbangkan formil materilnya, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. *jo.* pasal 1909 KUH Perdata, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. *jo.* pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata. Dengan demikian, materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, namun terhadap apa yang diterangkan saksi kedua yang tidak mengetahui peristiwa secara langsung tentang materil yang ingin dibuktikan Penggugat dan yang diterangkannya hanya berdasarkan asumsinya semata dengan mempersepsikan hal yang sama dialami oleh anak saksi yang kuliah di kampus dan fakultas yang sama dengan anak Penggugat yang bernama Ahmad Hiddin Susilo, berdasarkan

pertimbangan tersebut, saksi Kedua Penggugat tidak bernilai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang sudah dipertimbangkan formil materilnya, Hakim akan mengemukakan fakta kejadian terhadap semua alat-alat bukti yang Penggugat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10** di dalamnya memuat keterangan identitas Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Januari 2021 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Hiddin Susilo bin Susilo (anak pertama) dan Ahmad Hibban Susilo bin Susilo (anak kedua), hak asuh atas kedua anak tersebut pada Penggugat dan berdasarkan Keputusan Pengadilan beban kewajiban Tergugat atas nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp.2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, terhadap biaya pendidikan anak tersebut oleh Penggugat pernah diajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan dan diputus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang dikuatkan di tingkat banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.11 sampai dengan P.34** di dalamnya memuat keterangan bahwa terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023 biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk Ahmad Hiddin Susilo dengan rincian biaya kuliah sejumlah **Rp.55.725.000,00** (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukti bertanda **P.37 sampai dengan P.39** didalamnya diterangkan pula bahwa biaya kost dan makan dll Ahmad Hiddin Susilo terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga tahun 2024 yang sudah dibayarkan Penggugat untuk kedua anak tersebut sejumlah **Rp.36.000.000,00** (tiga puluh enam juta rupiah) serta bukti bertanda **P.43 sampai dengan P.50**, diperoleh keterangan bahwa biaya pendidikan di *homeschooling* Probolinggo anak kedua Penggugat yang bernama Ahmad

Halaman 100 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Hibban Susilo sejumlah **Rp.21.700.000,00** (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhan biaya tersebut **berjumlah Rp.113.425.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P.6 dan P.58** di dalamnya memuat keterangan bahwa tunjangan Kinerja Tergugat perbulan sejumlah Rp.2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan upaya perdamaian telah dilakukan oleh UPTD PPA xxxx xxxxxxxxxxx agar Tergugat mengganti nafkah pendidikan yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk Ahmad Hiddin Susilo yang kuliah di UMM dan Ahmad Hibban Susilo yang sekolah di *homeschooling* Probolinggo, tetapi gagal karena tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau keberatannya tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda **T.1 sampai dengan T.7** serta seorang saksi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.1** berupa Slip Setoran nafkah anak kepada penerima atasnama Nelly Fatmawati selama tahun 2021, **T.2** berupa Slip Setoran nafkah anak kepada penerima atasnama Nelly Fatmawati selama tahun 2022, **T.3** berupa Slip Setoran nafkah anak kepada penerima atasnama Nelly Fatmawati selama tahun 2023, **T.4** berupa Slip Gaji bulan Oktober, Nopember dan Desember atasnama Susilo tahun 2021, **T.5** berupa Slip Gaji bulan Oktober, Nopember dan Desember 2022 atasnama Susilo, **T.6** berupa Slip Gaji bulan Oktober, Nopember dan Desember 2023 atasnama Susilo, **T.7** berupa Slip Gaji bulan Januari dan Februari 2024 atasnama Susilo, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos dan sesuai dengan aslinya, kesemuanya merupakan akta dibawah tangan yang sifatnya sepihak, telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, yang materinya bersesuaian dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama **SAKSI 7**, tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi Tergugat, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata. Dengan demikian, materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat untuk menguatkan alasan/dalil jawaban dan keberatannya hanya satu orang saksi, sedangkan adagium hukum mengatakan “satu saksi bukan saksi” (*unus testis nulus testis*) sebagaimana maksud Pasal 1905 KUH Perdata. Walaupun demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut bukan tidak ada bukti sama sekali karena sebagian jawaban Tergugat dibenarkan juga oleh Penggugat, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa alat bukti seorang saksi yang diajukan Tergugat dalam perkara *a quo* jatuh menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Tergugat yang sudah dipertimbangkan formil dan materilnya tersebut, Hakim akan mengemukakan fakta yang didapat dari alat-alat bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.1 sampai dengan T.7** di dalamnya memuat keterangan bahwa Tergugat setiap gajinya dipotong Bank BRI dll setiap bulannya dan telah membayarkan nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan dari gaji Tergugat secara bervariasi dari angka Rp.450.000,00 sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena dana/gaji Tergugat tidak mencukupi untuk dipotong sejumlah Rp.2.991.000,00 akibat terpotong cicilan hutang BRI secara otomatis, sehingga sisa gaji yang diterima

Tergugat setiap bulannya bervariasi mulai dari sekitar Rp.55.000,00 sampai dengan Rp.833.100,00;

Menimbang, bahwa saksi sebagai bendahara gaji di tempat satuan kerja Tergugat mengetahui dan sebagai pemotong gaji Tergugat untuk anak-anak Penggugat sebesar Rp.2.991.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan perintah Kapolres dan potongan kretap BRI setiap bulannya, karena gaji Tergugat dipotong hutang BRI secara auto debet dari rekening Tergugat yang berakibat dana/gaji yang tersimpan di rekening Tergugat tidak cukup untuk dipotong biaya nafkah anak, sehingga untuk potongan nafkah anak diambilkan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari gajinya dan sisanya dipotongkan dari Tunjangan Kinerja Tergugat setiap bulannya sehingga terpenuhi jumlah yang harus dipenuhi Tergugat untuk anak-anaknya, sisa dari gaji Tergugat keseluruhan setiap bulannya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, adapun yang menjadi dasar melakukan pemotongan adalah dari Surat Perintah dari Kapolres Probolinggo yaitu sebesar Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sesuai isi putusan di luar kenaikan 10% pertahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut semua potongan Tergugat untuk nafkah anak ditransfer ke rekening Penggugat, pernah satu kali saksi transfer melalui Brimo sekitar bulan Januari 2024 karena BRI sedang trouble, yang menjadi dasar jumlah pemotongan adalah dari Surat perintah Kapolres Probolinggo, yaitu sebesar Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini belum ada surat perintah yang baru sehingga tidak dipotong lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap beberapa alasan/dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya yang dibenarkan Penggugat juga, dikorelasikan (dikaitkan) dengan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa setiap bulannya Tergugat sudah

Halaman 103 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

menyerahkan nafkah untuk kedua anaknya melalui Penggugat, maka Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat sudah menyerahkan nafkah anak sejumlah Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya di luar kenaikan 10% pertahunnya dengan alasan ketiadaan kemampuan pada diri Tergugat, potongan nafkah anak dari gaji Tergugat setiap bulannya berkisar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan potongan nafkah anak dari gaji Tergugat tersebut antara Rp.1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.491.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), tunjangan kinerja Tergugat yang didapat Tergugat berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor RI Nomor 103 Tahun 2028 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara RI pada Kelas Jabatan angka 7 sebesar Rp.2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian kekurangan nafkah anak tersebut dipotongkan dari tunjangan kinerja Tergugat sehingga sisa tunjangan kinerja Tergugat setiap bulannya berkisar antara Rp.1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.437.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian setelah ditambahkan sisa gaji bulanan dengan sisa tunjangan kinerja Tergugat maka sisa penghasilan Tergugat secara keseluruhan berkisar **Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang telah diperoleh di persidangan tersebut telah ditambah dengan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 serta persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Tergugat telah memenuhi batas minimal

Halaman 104 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

pembuktian sehingga menjadi alat bukti *volledig bewijs kracht* (sempurna) sebagaimana maksud Pasal 1905 KUH Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri kemudian bercerai sejak tanggal 26 Januari 2021, selama menikah dikaruniai dua orang anak, yaitu Ahmad Hiddin Susilo bin Susilo, lahir 27 Januari 2003 (umur 21 tahun 1 bulan) dan Ahmad Hibban Susilo bin Susilo, lahir 20 Maret 2007 (umur 16 tahun 11 bulan), kedua anak tersebut berada dalam hak pengasuhan Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Ahmad Hiddin Susilo sampai dengan saat ini masih berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari alat-alat bukti bertanda P.11 sampai dengan P.34 dan P.37 sampai dengan P.39 serta P.43 sampai dengan P.50 menyebutkan bahwa:

- Terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023 biaya kuliah yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk Ahmad Hiddin Susilo sejumlah **Rp.55.725.000,00** (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya kost dan makan Ahmad Hiddin Susilo terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga memasuki tahun 2024 yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk Ahmad Hiddin Susilo sejumlah **Rp.36.000.000,00** (tiga puluh enam juta rupiah);
- Biaya pendidikan di *homeschooling* Probolinggo yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk anak kedua Penggugat yang bernama Ahmad Hibban Susilo sejumlah **Rp.21.700.000,00** (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

sehingga keseluruhan biaya tersebut berjumlah **Rp.113.425.000,00** (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 105 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah membebankan kepada Tergugat untuk nafkah anak yang bernama Ahmad Hiddin Susilo dan Ahmad Hibban Susilo sejumlah Rp.2.924.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan dan setiap bulan oleh Tergugat telah dibayarkan sejumlah Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dari sisa gaji dan sisa tunjangan kinerja yang diterima Tergugat setiap bulannya sejumlah **Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)**;

PERTIMBANGAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum ini, maka segenap pokok gugatan Penggugat akan dipertimbangkan secara terpisah dan satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut;

A. GUGATAN NAFKAH LAMPAU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah pendidikan dan kesehatan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ahmad Hiddin Susilo bin Susilo (anak pertama)** dan **Ahmad Hibban Susilo bin Susilo (anak kedua)** terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar Rp.227.925.000,- (dua ratus dua puluh tujuh tuta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian untuk anak pertama bernama Ahmad Hiddin Susilo bin Susilo yang terdiri dari biaya pendidikan perkuliahan sejumlah Rp.55. 725.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya kost (tempat tinggal selama pendidikan) sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya transportasi dan biaya makan sejumlah Rp.102.000.000,- (saratus dua juta rupiah) serta biaya buku dan kegiatan kampus sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), total nafkah biaya pendidikan lampau anak pertama yang bernama **Ahmad Hiddin Susilo** sejumlah Rp.206.225.000,- (dua ratus

Halaman 106 dari 126 halaman,

enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk anak kedua bernama **Ahmad Hibban Susilo bin Susilo** sejumlah Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah **Rp.227.925.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil Penggugat bahwa sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023 tidak memberikan kepada Penggugat biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat secara tersendiri di luar nafkah anak, namun dalam kurun waktu dalam tuntutan Penggugat tersebut hingga sekarang, Penggugat telah memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp.2.991.000,00 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dipotongkan dari gaji Tergugat secara otomatis dan tunjangan kinerja Tergugat oleh bendahara gaji setiap bulannya yang telah diberikan/ditransfer kepada Penggugat dari sejak tahun 2021 hingga sekarang, Tergugat menolak dan keberatan dengan tuntutan nafkah pendidikan dan kesehatan anak karena keadaan Tergugat tidak mampu, sedangkan Penggugat sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Kecamatan juga menerima dan menikmati sendiri gajinya, seharusnya biaya pendidikan dan kesehatan anak ditanggung Penggugat karena memiliki kemampuan;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan

Halaman 107 dari 126 halaman,

"semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له أب و أم فنفقته على أب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa doktrin tersebut berlaku apabila ayah memiliki kemampuan, namun apabila ayah tidak memiliki kemampuan maka ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana bunyi pasal 41 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah

dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang nafkah lampau pendidikan dan kesehatan anak yang tidak pernah dibayarkan Penggugat dan Tergugat keberatan dengan nafkah tersebut dengan alasan ketidakmampuan Tergugat, namun demikian dengan kondisi Tergugat tersebut bukan berarti tanggung jawabnya sebagai seorang ayah menjadi lepas begitu saja terhadap persoalan pendidikan dan kesehatan anak, dengan melihat kondisi Tergugat yang saat ini masih berpenghasilan sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), maka Tergugat layak dibebani tanggungan nafkah lampau pendidikan dan kesehatan kedua anak Penggugat dan karena keadaan kurangnya kemampuan Tergugat maka biaya pendidikan anak tersebut juga menjadi tanggungjawab Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut yang juga berpenghasilan sehingga memiliki kemampuan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau pendidikan dan kesehatan anak yang akan dibebankan kepada Tergugat, Hakim akan memperhitungkan besarannya berdasarkan kepatutan, kemampuan Tergugat sebagai ayah yang saat ini penghasilan yang diterimanya sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta

Halaman 109 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

Tergugat dinyatakan lalai membayar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak, selanjutnya agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah lampau pendidikan anak yang keseluruhan berjumlah **Rp.227.925.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa besaran angka biaya nafkah lampau pendidikan yang diajukan Penggugat didapat dari perhitungan biaya kuliah, biaya kost dan transportasi dan buku serta biaya makan Ahmad Hiddin Susilo serta biaya pendidikan *homeschooling* Ahmad Hibban Susilo dari tahun 2021 hingga 2023, dan berdasarkan –alat-alat bukti yang diajukan Penggugat nafkah lampau pendidikan tersebut yang terverifikasi **berjumlah Rp.113.425.000,00** (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian biaya kuliah Ahmad Hiddin Susilo sejumlah **Rp.55.725.000,00** (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya kost dan transportasi serta makan Ahmad Hiddin Susilo sejumlah **Rp.36.000.000,00** (tiga puluh enam juta rupiah) dan biaya pendidikan di *homeschooling* Probolinggo Ahmad Hibban Susilo sejumlah **Rp.21.700.000,00** (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya kost, transportasi dan makan anak yang bernama Ahmad Hiddin Susilo sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) menurut Hakim merupakan satu bagian dari biaya nafkah anak yang sudah diberikan Tergugat setiap bulannya melalui Penggugat karena nafkah anak yang diberikan Tergugat setiap bulannya tersebut adalah untuk kepentingan hidup anak-anak Penggugat, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa biaya makan, kost dan transportasi yang dituntut Penggugat yang menjadi bagian cost biaya pendidikan dalam hal ini tidak dapat dibenarkan, sehingga nafkah lampau pendidikan yang sudah dikeluarkan Penggugat dari Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2023 berjumlah Rp.77.425.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima

Halaman 110 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

ribu rupiah) yang terdiri dari biaya kuliah Ahmad Hiddin Susilo dan biaya pendidikan Ahmad Hibban Susilo di *homeschooling* Probolinggo;

Menimbang, bahwa keberhasilan pendidikan anak adalah harapan dan dambaan semua orang tua dan keberlangsungan pendidikan anak sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan orang tua dalam memberikan dukungan kepada anak-anaknya dan harus didasarkan kepada kemampuan riil orang tua yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama ini sudah menunjukkan iktikad baiknya dengan telah memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan dan telah dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat, dengan kondisi kemampuan Tergugat saat ini yang menerima sisa penghasilannya sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, disatu sisi Penggugat juga berpenghasilan tetap sebagai seorang PNS (Sekretaris Kecamatan), maka layak dan patut apabila Tergugat turut serta dibebankan untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah lampau pendidikan dan kesehatan anak sebesar 1/3 dari Rp.77.425.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau senilai **Rp.25.808.000 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah);**

B. GUGATAN TAMBAHAN NAFKAH 10 % SETIAP TAHUN

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA. SBY tanggal 11 Desember 2020 Masehi Jo Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Hiddin Susilo dan Ahmad Hibban Susilo sejumlah Rp. sejumlah Rp.2.924.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya dan

Halaman 111 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

sejak pemberian nafkah anak tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan tambahan 10% sebagaimana isi Putusan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil Penggugat bahwa berdasarkan putusan tersebut beban nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat sejumlah Rp.2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sudah dipotong oleh bendahara gaji dan telah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.2.991.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulannya, sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kenaikan 10% pertahun nafkah anak yang bernama Ahmad Hiddin Susilo dan Ahmad Hibban Susilo didasarkan kepada putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, dan putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 11 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang isinya Tergugat dihukum nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Hiddin Susilo dan Ahmad Hibban Susilo dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positip, oleh karena itu dalam hal kasus yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam subjek dan objek hukum yang sama, mekanisme pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melalui lembaga eksekusi, yang dalam hal ini untuk pelaksanaan pembayaran nafkah anak dan kenaikan 10% menjadi tugas wilayah eksekutor atau Instansi dimana Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat yang menuntut tambahan nafkah anak 10% setiap tahun masuk kategori *nebis in idem* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

C.GUGATAN NAFKAH BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut nafkah pendidikan yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dalam jawabannya Tergugat keberatan karena sudah memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut yang dipotong langsung dari daftar gaji dan sampai dengan saat ini, dan saat ini Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan yang akan datang pada dasarnya bersifat fluktuatif dan kondisional sehingga sering tidak menentu besaran biaya pendidikan yang dibutuhkan, namun demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah memperhitungkan biaya nafkah lampau pendidikan dan kesehatan anak terhadap Tergugat, maka untuk menghindari ketidakpastian beban tanggung jawab Tergugat terhadap biaya pendidikan dan kesehatan anak serta untuk menghindari potensi kesewenang-wenangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain terkait pendidikan anak dan biayanya, dalam hal ini Hakim berpendapat Tergugat perlu dibebani nafkah pendidikan dan kesehatan anak, yang besarnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat ini Tergugat masih memiliki penghasilan sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Hakim berpendapat Tergugat masih memiliki kemampuan untuk turut serta menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesehatan anak di masa yang akan datang yang menjadi tanggung jawabnya, disamping Penggugat sendiri juga memiliki kemampuan karena bekerja sebagai PNS dan disaat

Halaman 113 dari 126 halaman,

yang sama kemampuan Tergugat berkurang, maka Hakim akan membebankan nafkah biaya pendidikan dan kesehatan anak kepada Tergugat sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat masih bekerja sebagai anggota kepolisian dengan penghasilan yang diterimanya berjumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya nafkah anak sejumlah Rp.2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), angsuran BRI dll dan Tergugat sendiri tentunya juga butuh kehidupannya sendiri untuk bisa terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat selayaknya dibebankan untuk memberikan nafkah pendidikan dan kesehatan untuk masing-masing anak yang bernama Ahmad Haddin Susilo sejumlah **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dan Ahmad Hibban Susilo sejumlah **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** perbulan di luar nafkah anak;

D. NAFKAH ANAK YANG BELUM DITUNAIKAN

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban Nafkah anak yang belum ditunaikan oleh Penggugat selama 4 (empat) bulan sebesar **Rp.11.964.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang bernama Ahmad Hiddin Susilo dan Ahmad Hibban Susilo didasarkan kepada putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2020, dan putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 11 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang isinya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp.2.924.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalam hal kasus yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam subjek dan objek hukum yang sama, mekanisme pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melalui lembaga eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat membantah telah melalaikan nafkah anak selama 4 (empat) bulan karena setiap bulan gaji Tergugat dipotong oleh bendahara gaji dan diserahkan kepada Penggugat, Penggugat sendiri berdasarkan alat-alat buktinya tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan Tergugat mampu membuktikan bahwa gajinya setiap bulan telah dipotong gajinya dan ditransfer kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban Nafkah anak yang belum ditunaikan oleh Penggugat selama 4 (empat) bulan harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

E. PEMBAYARAN TUNAI ATAU DILAKUKAN LELANG

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar tunai dan sekaligus nafkah lampau pendidikan dan kesehatan, penambahan nafkah 10%, nafkah pendidikan dan kesehatan anak, apabila tidak dibayar maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap hak Tergugat atas harta bersama berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari tanah dan rumah bangunan di atasnya, luas 250 m², SHM. 1489 atasnama Nelly Fatmawati;

Menimbang, bahwa keputusan harta bersama Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob tanggal 15 September 2022, dan putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 15 Nopember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang isinya setengan dari objek berupa sebidang tanah pekarangan seluas 250 m² dan bangunan di atasnya,

Halaman 115 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

SHM. 1489 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan setengah bagian lainnya adalah harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan atas objek tersebut bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalam hal kasus yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam subjek dan objek hukum yang sama, mekanisme pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melalui lembaga eksekusi baik secara riil maupun lelang;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar secara tunai seketika dan sekaligus hanya dimungkinkan jika pembayaran tersebut sebagai prasyarat atas pelaksanaan isi putusan tertentu dan tuntutan Penggugat berupa pembayaran tunai seketika dan sekaligus tidak jelas maksudnya tanpa menyebut waktu dan kapan pelaksanaannya, sehingga petitum tersebut berkategori tidak terang dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar tunai, seketika dan sekaligus nafkah lampau pendidikan dan kesehatan anak, nafkah pendidikan dan kesehatan anak, apabila tidak dibayar maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap hak Tergugat atas harta bersama tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

B. REKONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam Konpensasi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonpensasi, dengan demikian kedudukan Tergugat Konpensasi menjadi Penggugat dalam Rekonpensasi dan Penggugat dalam Konpensasi menjadi Tergugat dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan Konpensasi, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensasi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR jo. pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi untuk mediasi sukarela, sehingga mediasi sukarela tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensasi dalam jawaban rekonpensasi mengajukan eksepsi agar *Gugatan Rekonpensasi tersebut tidak dapat diterima* dengan alasan **gugatan Rekonpensasi Ne Bis In Idem** karena *Perkara Harta Bersama telah diputus dalam rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Prob. jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 431/Pdt.G/2022/PTA.Sby sehingga Gugatan Rekonpensasi tersebut tidak dapat diterima; dengan alasan bahwa hutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 02 November 2020;*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonpensi menyangkut pokok perkara itu sendiri sehingga hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar pinjaman ke Bank BRI Cab. Probolinggo, tanggal 27 Desember 2017, sejumlah Rp. 230,000,000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), sisa angsuran sebanyak 48 bulan, angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 3.168.300,00,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) x 48 = Rp. 152.078.400,- (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dinyatakan sebagai hutang bersama dan menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya membenarkan adanya hutang tersebut dan menolak petitum gugatan, karena uang hasil kredit BRI tersebut dipakai Penggugat Rekonpensi untuk selingkuh dengan Wanita Lain, dan karena itu Penggugat Rekonpensi telah mendapat Sanksi dari Instansi tempat Penggugat Rekonpensi bekerja berupa Hukuman Disiplin yang dijatuhkan pada sidang disiplin tanggal 19 Juli 2018, dan Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga disebabkan oleh wanita lain tersebut dan terkait pinjaman tersebut telah **dilunasi pada tanggal 02 November 2020** dan Pinjaman tersebut terjadi setelah keputusan cerai dan Tergugat Rekonpensi tidak ikut tanda tangan perjanjian kredit tersebut, karena sudah lama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan lain Tergugat Rekonpensi adalah bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi bukan merupakan hutang bersama karena sudah kadaluarsa dan hutang tersebut terjadi setelah

perceraian dan tidak melibatkan Tergugat Rekonsensi sehingga bukanlah hutang Bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi maka dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- Apakah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan Rekonsensi tersebut agar Objek Sengketa berupa pinjaman ke BRI Cab. Probolinggo, tanggal 27 Desember 2017, sejumlah Rp. 230,000,000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 120 bulan (10 tahun), sisa angsuran sebanyak 48 bulan, angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 3.168.300,00,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) x 48 = Rp. 152.078.400,- (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) merupakan hutang bersama dan menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai hutang bersama, apakah pertanggungjawabannya mengacu kepada Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam?;

Analisis Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatan Rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda **PR.1 sampai dengan PR.5**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **PR.1** berupa Surat Pengakuan Hutang No.B.286/73/12/2017, **PR.2** berupa Surat Perjanjian/Pernyataan Peminjaman (nasabah), tertanggal 15 Desember 2017, **PR.3** berupa Rekening Koran dengan tanggal laporan 21 April 2022 No. Rekening 007301025985501, periode transaksi 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018, **PR.4** berupa Surat Status Pinjaman Kredit Briguna atasnama Susilo dan **PR.5** berupa Rekening Koran dengan tanggal laporan 21 April 2022 No. Rekening 007301025985501, periode transaksi 01 Januari 2018

Halaman 119 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

sampai dengan 31 Januari 2018, adalah akta di bawah tangan yang bersifat sepihak, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di kantor Pos, sesuai dengan aslinya, namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil yang materinya bersesuaian dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti **PR.1** di dalamnya memuat keterangan bahwa pada hari Rabu, 27 Desember 2017 diterbitkan Surat Pengakuan Hutang, Nomor B.288/73/12/2017, di atas meterai yang ditandatangani oleh Susilo dan Nelly Fatmawati dan pada setiap halaman diparaf oleh Susilo dan Nelly Fatmawati,

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **PR.2** di dalamnya memuat perjanjian/Pernyataan Peminjam/nasabah mengajukan kredit pada BRI Probolinggo sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah, diangsur selama 120 bulan, ditandatangani Susilo dan Nelly Fatmawati;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti bertanda **PR.3** di dalamnya memuat uraian transaksi periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018, dari Saldo awal sejumlah Rp.179.905.224,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ditransfer secara berangsur-angsur melalui ATM maupun teller ke rekening atasnama Nelly Fatmawati dan sebagiannya ke nomor 601301060151591000051008 hingga per tanggal 26 Januari 2018 bersisa saldo Rp.108.717,00 (seratus delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), **PR.4** memuat uraian peristiwa pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan pencairan pinjaman plafon sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dalam jangka 120 bulan, ditandatangani Susilo dan Nelly, dan pada tanggal 2 Nopember 2020 dilakukan suplesi (pinjaman lama dilunasi) dan diganti dengan pinjaman yang baru oleh Susilo dengan plafon Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 108 bulan, pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi sisa pinjaman sebelumnya sebesar Rp.185.102.381,00 (seratus delapan puluh

Halaman 120 dari 126 halaman,

lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), bukti **PR.5** di dalamnya memuat uraian transaksi periode 01 Nopember 2020 sampai dengan 05 Nopember 2020, pada tanggal 02 Nopember 2020 terjadi transaksi kredit sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama terjadi pelunasan berupa debet sejumlah 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk kredit yang lama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat bertanda **TR.1** berupa Surat Status Pinjaman Kredit Briguna atasnama Susilo, adalah akta di bawah tangan yang bersifat sepihak, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di kantor Pos, sesuai dengan aslinya, namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil yang materinya bersesuaian dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan pokok bantahan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa alat bukti **TR.1** memuat uraian peristiwa pada tanggal 27 Desember 2017 dilakukan pencairan pinjaman plafon sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dalam jangka 120 bulan, ditandatangani Susilo dan Nelly, dan pada tanggal 2 Nopember 2020 dilakukan suplesi (pinjaman lama dilunasi) dan diganti dengan pinjaman yang baru oleh Susilo dengan plafon Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 108 bulan, pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi sisa pinaman sebelumnya sebesar Rp.185.102.381,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dikaitkan dengan fakta yang didapat dari alat bukti bertanda PR.1 sampai dengan PR.5, ditemukan fakta hukum bahwa pada bulan Desember 2017 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pernah mengajukan pinjaman kredit ke BRI Cabang Probolinggo dengan plafon Rp.230.000.00 (dua ratus tiga puluh

juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan, namun pada tanggal 2 Nopember 2022 Penggugat Rekonpensi mengajukan suplesi/kompen dengan menutup pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 185.102.381,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), suplesi tersebut dilakukan tanpa persetujuan Tergugat Rekonpensi karena sudah pisah rumah, keberatan Tergugat Rekonpensi atas hutang tersebut menjadi hutang bersama karena uang pinjaman BRI tersebut digunakan Penggugat Rekonpensi untuk berselingkuh dan suplesi tersebut dilakukan pada saat pisah rumah;

Menimbang, bahwa hutang bersama sejumlah Rp.230.000.00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah lunas, pelunasan hutang tersebut karena Penggugat Rekonpensi mengajukan suplesi Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi, tindakan yang dilakukan Penggugat Rekonpensi merupakan bagian dari ketentuan Bank jika nasabah melakukan suplesi maka terlebih dahulu pinjaman lama harus dilunasi, dengan demikian pada saat Penggugat Rekonpensi melunasi pinjaman BRI yang lama, sesungguhnya secara substansi kredit yang lama tidak hilang, masih ada dan kemungkinan akan lebih besar beban nominal angka cicilan atau waktunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdapat dua keadaan saat pelunasan hutang bersama yakni sisa hutang lama yang menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan hutang baru yang menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa sisa hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di BRI Cabang Probolinggo sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari hutang sebelumnya yang berjumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun dalam petitumnya Penggugat Rekonpensi hanya

meminta hutang bersama yang harus ditanggung bersama sejumlah Rp.152.078.400,- (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya menjadi acuan jumlah hutang bersama yang harus menjadi tanggungan bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, dan oleh karena pelunasan hutang tersebut atas inisiatif Penggugat Rekonpensi sendiri maka patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi 1/3 (sepertiga) dari hutang bersama tersebut atau sejumlah **Rp.50.692,800,00 (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)** dan mengenai pembayaran cicilan hutang ke BRI Cabang Probolinggo tetap menjadi tanggungan Penggugat Rekonpensi sampai selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian petitum rekonpensi, maka dengan sendirinya eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat dikabulkan sehingga harus ditolak;

Biaya Perkara

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* terdiri dari Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat kovensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng masing-masing seperdua yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar biaya Pendidikan dan Kesehatan kedua anak bernama:

Halaman 123 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

2.1 Ahmad Hiddin Susilo bin Susilo

2.2 Ahmad Hibban Susilo bin Susilo

Terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebagai berikut:

3.1 Nafkah lampau Pendidikan dan Kesehatan 2 (Dua) orang anak yang terhutang sejumlah **Rp.25.808.000 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah);**

3.2 Nafkah pendidikan dan kesehatan anak yang bernama Ahmad Hiddin Susilo dan Ahmad Hibban Susilo masing-masing anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya;

4. Menyatakan tidak dapat diterima petitum Penggugat sebagai berikut:

4.1 Kenaikan nafkah anak 10% pertahun;

4.2 Membayar dengan tunai seketika dan sekaligus apabila tidak dibayar oleh Tergugat maka diganti dengan melakukan lelang eksekusi terhadap Harta kekayaan Tergugat yaitu harta Bersama dengan ketetapan $\frac{1}{4}$ (Seperempat) dari Rumah bangunan dan tanah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:1489 atas nama Nelly Fatmawati dengan luas 250 m² yang terletak di Jalan Mawar Ungu RT/RW 08/03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

5. Menyatakan menolak gugatan Nafkah anak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.11.964.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

B. DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Reconpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconpensi untuk sebagian;

Halaman 124 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

2. Menyatakan sisa pinjaman ke Bank BRI Cab. Probolinggo, tanggal 27 Desember 2017 atas nama Susilo sejumlah Rp.152.078.400,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sebagai hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan 2/3 (duapertiga) dari sisa hutang bersama pada dictum angka 2 menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi dan 1/3 (sepertiga) menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi 1/3 (sepertiga) dari sisa hutang bersama tersebut pada dictum angka 2;
5. Menetapkan tanggung jawab pelunasan sisa angsuran hutang bersama yang tersebut pada dictum angka 2 kepada Penggugat Rekonpensi sampai lunas/selesai;
6. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** secara tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem

Halaman 125 dari 126 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob

informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Jannah, S.H.

Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 14.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)